



방송문화진흥회법 일부개정법률안 검 토 보 고

< 공영방송 지배구조 개편 >

- 한민수의원 대표발의(의안번호 제2206668호)
- 이훈기의원 대표발의(의안번호 제2206724호)
- 최민희의원 대표발의(의안번호 제2206778호)
- 황정아의원 대표발의(의안번호 제2206805호)
- 박민규의원 대표발의(의안번호 제2206833호)
- 노종면의원 대표발의(의안번호 제2206837호)
- 조인철의원 대표발의(의안번호 제2206906호)
- 김 현의원 대표발의(의안번호 제2207042호)
- 이해민의원 대표발의(의안번호 제2207149호)
- 이정현의원 대표발의(의안번호 제2207215호)
- 김우영의원 대표발의(의안번호 제2207272호)
- 서영교의원 대표발의(의안번호 제2207346호)

2025. 3.

과학기술정보방송통신위원회

수석전문위원 이복우

목 차

I . 제안경위	1
II . 제안이유 및 주요내용	2
III . 총괄	13
1. 공영방송 지배구조 개편 관련 논의 경과	13
2. 과방위 의결대안과 재의요구의 주요내용	15
3. 개정안별 주요 개정사항 비교	18
IV . 검토의견	24
1. 방송문화진흥회법의 목적 변경	24
2. 방송문화진흥회 이사 증원 및 추천주체 변경·확대	26
3. 사장후보추천위 설치 및 특별다수제·결선투표 도입 등	38
4. 이사·사장의 자격·임기, 이사회 회의록 작성, 임명동의제 등	44
VI . 별칙	62

I . 제안경위

【한민수의원안】

가. 발 의 자 : 한민수의원 등 12인
나. 발 의 일 : 2024. 12. 18.
다. 회 부 일 : 2024. 12. 19.

【최민희의원안】

가. 발 의 자 : 최민희의원 등 19인
나. 발 의 일 : 2024. 12. 20.
다. 회 부 일 : 2024. 12. 23.

【박민규의원안】

가. 발 의 자 : 박민규의원 등 15인
나. 발 의 일 : 2024. 12. 23.
다. 회 부 일 : 2024. 12. 24.

【조인철의원안】

가. 발 의 자 : 조인철의원 등 10인
나. 발 의 일 : 2024. 12. 24.
다. 회 부 일 : 2024. 12. 26.

【이해민의원안】

가. 발 의 자 : 이해민의원 등 11인
나. 발 의 일 : 2024. 12. 31.
다. 회 부 일 : 2025. 1. 2.

【김우영의원안】

가. 발 의 자 : 김우영의원 등 25인
나. 발 의 일 : 2025. 1. 6.
다. 회 부 일 : 2025. 1. 7.

【이훈기의원안】

가. 발 의 자 : 이훈기의원 등 21인
나. 발 의 일 : 2024. 12. 19.
다. 회 부 일 : 2024. 12. 20.

【황정아의원안】

가. 발 의 자 : 황정아의원 등 10인
나. 발 의 일 : 2024. 12. 20.
다. 회 부 일 : 2024. 12. 23.

【노종면의원안】

가. 발 의 자 : 노종면의원 등 10인
나. 발 의 일 : 2024. 12. 23.
다. 회 부 일 : 2024. 12. 24.

【김 현의원안】

가. 발 의 자 : 김현의원 등 25인
나. 발 의 일 : 2024. 12. 27.
다. 회 부 일 : 2024. 12. 30.

【이정현의원안】

가. 발 의 자 : 이정현의원 등 12인
나. 발 의 일 : 2025. 1. 3.
다. 회 부 일 : 2025. 1. 6.

【서영교의원안】

가. 발 의 자 : 서영교의원 등 10인
나. 발 의 일 : 2025. 1. 8.
다. 회 부 일 : 2025. 1. 9.

II. 제안이유 및 주요내용

【한민수의원안】

제안이유

현행 방송문화진흥회법은 방송문화진흥회의 이사를 9인으로 구성하도록 되어 있고, 이사에 대한 선임은 방송통신위원회가 임명하도록 되어있음.

하지만 방송통신위원회의 위원 구성이 정치적 중립성을 담보하기 어려운 구조로 되어있어 방송문화진흥회뿐만 아니라 방송문화진흥회가 지배주주로서 사실상의 임명권을 가지는 문화방송 사장의 정치적 중립성 또한 확보하기 어려운 구조라는 지적이 계속되어왔음.

이에 방송문화진흥회 이사의 구성 및 임명 절차를 합리적으로 개선하고, 사장의 선출방식 또한 보다 민주적이고 정치적 중립성을 보장할 수 있도록 하려는 것임.

주요내용

- 가. 방송문화진흥회의 임원으로 이사장을 포함한 이사 13인으로 구성하되, 대통령이 소속되거나 소속되었던 정당의 국회 교섭단체가 추천하는 사람 7명 및 그 밖의 국회 교섭단체가 추천하는 사람 6명을 대통령이 임명함(안 제6조제1항 및 제4항).
- 나. 이사회가 진흥회가 최대출자자인 방송사업자의 사장 임명제청 시 재적이사 3분의 2 이상의 찬성으로 의결함(안 제9조제4항 단서 신설).

【이훈기의원안】

제안이유

방송문화진흥회가 최다출자자인 방송사업자(이하 “문화방송”이라 함)가 공적 책임을 실현하기 위해서는 독립적·자율적 운영을 통해 언론의 자유와 독립을 보장할 필요가 있음.

그런데 현행법은 방송문화진흥회의 이사 선임 과정에 정치적 영향력을 배제할 수 없는 구조로 되어 있기 때문에 방송문화진흥회뿐만 아니라 문화방송 사장에 대하여 정치적 종속성에 관한 논란이 끊이지 않고 있는 실정임.

이에 방송문화진흥회 이사의 임명 방식을 합리적으로 개선하고, 임원 등의 직무상 독립과 신분보장을 명시함으로써 방송문화진흥회와 문화방송의 독립성과 중립성을 확보하려는 것임.

주요내용

- 가. 방송문화진흥회 이사의 수를 13명으로 증원하고, 이사 추천 권한을 다양한 주체로 확대하며, 사장 후보자 추천 과정에 국민의 참여를 보장함(안 제6조 등).
- 나. 방송문화진흥회 임원 및 문화방송과 그 계열회사 관계에 있는 다른 방송사업자의 사장·임원은 임기 중 직무수행과 관련하여 외부의 부당한 지시나 간섭을 받지 아니하고, 정치활동에 관여할 수 없도록 함(안 제8조의2 신설).
- 다. 방송문화진흥회에 사장후보국민추천위원회를 설립하여 문화방송의 사장후보자를 추천하도록 함(안 제10조의3 신설 등).

【최민회의원안】

현행법상 방송문화진흥회의 9명 이사 모두는 방송통신위원회가 임명하도록 하고 있어 이사회의 이사 구성에 따라 방송문화진흥회가 최다출자자인 MBC 운영 및 사장의 임명에 있어 정치적 중립성이 구현되기 어려운 실정임.

이에 이사의 수를 13명으로 증원하여, 국민이 선출한 국회 여야 교섭단체에게 각각 5명씩 추천하도록 하고, MBC 내부 구성원들이 3명을 추천하도록 함으로써 특정 정치세력이 공영방송을 좌지우지하지 못하도록 하고자 함.

특히 진흥회는 특별다수제와 결선투표 등의 절차를 거쳐 사장을 임명할 수 있도록 함으로써 MBC의 자유와 독립을 보장하고 공적 책임을 높이는 데 기여하려는 것임(안 제6조, 제9조, 제10조 및 제10조의3).

【황정아의원안】

현행법에 따르면 방송문화진흥회 이사는 방송통신위원회가 임명하도록 하고 있음.

방송문화진흥회가 최다출자자인 방송사업자(이하 “문화방송”이라 함)가 공적 책임을 실현하기 위해서는 독립적·자율적으로 운영되어야 함에도 불구하고, 이사 선임 과정에서 정치적 영향력이 행사되는 등의 정치적 종속성에 관한 논란이 끊이지 않고 있음.

이에 방송문화진흥회 이사회에 전문가 및 사회 각 분야의 대표성을 반영하여 확대하고, 사장 선출 방식의 민주성·투명성을 강화하고자 함. 또한, 사장후보추천위원회를 통해 문화방송 사장 선출 방식을 보다 민주적이고 투명하게 하며, 문화방송 사장의 임기를 규정하고 특정한 경우를 제외하고는 자신의 의사에 반하여 해임되지 않음을 명시함으로써 문화방송의 중립성과 공정성을 확보하고자 함(안 제6조, 제9조, 제10조제10호의2, 제10조의2제3항, 제10조의3 및 제10조의4 신설).

【박민규의원안】

현행법에서 방송문화진흥회의 9명의 이사진은 모두 방송통신위원회가 임명하도록 되어 있음.

이러한 구조에서 방송문화진흥회 이사회의 구성과 방송문화진흥회가 지배주주로서 실질적인 임명권을 가진 문화방송의 운영에서 정치적 중립, 공정성이 제대로 구현되기 어려운 상황임.

이에 방송문화진흥회의 이사 수를 13명으로 늘리고, 이사 선출방식을 기존 방식에서 변경하여 국민이 선출한 국회 여야교섭단체와 한국방송문화진흥회 내부 구성원 등 다양한 의견이 반영된 이사 선임을 통해 정치중립적이면서 공정한 운영이 이루어질 수 있도록 하고자 함(안 제6조, 제9조, 제10조, 제10조의3).

【노종면의원안】

방송문화진흥회가 최다출자자인 방송사업자(이하 “문화방송”이라 함)가 공적 책임을 실현하기 위해서는 독립적·자율적 운영을 통해 언론의 자유와 독립을 보장할 필요가 있음.

그런데 현행법은 방송문화진흥회의 이사 선임 과정에 정치적 영향력을 배제할 수 없는 구조로 되어있기 때문에 정치적 종속성에 관한 논란이 끊이지 않고 있는 실정임.

이에 문화방송의 공적 책임을 구현하기 위한 독립성, 정치적 중립성 및 합리적 운영을 보장하기 위하여 방송문화진흥회 이사회를 각 분야의 전문가 및 사회 각 분야의 대표성을 반영하여 확대하고, 문화방송 사장 선출 방식을 보다 민주적으로 운영하려는 것임.

또한, 현행법은 문화방송의 사장의 임기와 관련한 규정이 없어 문화방송의 중립성과 공정성을 담보하기 위해서는 해당 방송사업자의 사장이 임기 중 본인의 의사에 반하여 해임되지 않도록 사장의 임기를 보장해줄 필요가 있음.

이에 따라 방송문화진흥회가 추천한 자가 문화방송의 사장으로 선임된 경우 그 사장의 임기를 규정하고, 특정한 경우를 제외하고는 자신의 의사에 반하여 해임되지 않음을 명시함으로써 문화방송의 중립성과 공정성을 확보하려는 것임.

또한, 주요 직원에 대한 임명동의제를 법적으로 의무화하여, 취재 및 제작 종사자들

의 방송 제작 자율성을 보장하고자 함(안 제6조, 제9조, 제10조의3·제10조의4 신설).

【조인철의원안】

방송문화진흥회가 최다출자자인 방송사업자(이하 “문화방송”이라 함)가 공적 책임을 실현하기 위해서는 독립적·자율적 운영을 통해 언론의 자유와 독립을 보장할 필요가 있음.

그런데 현행법은 방송문화진흥회의 9인 이사 모두를 방송통신위원회가 임명하도록 하고 있는 바, 이사회의 이사 구성에 따라 방송문화진흥회가 문화방송 운영 및 사장의 임명제정에 있어 정치적 종속성에 관한 논란이 끊이지 않고 있는 실정임.

이에 방송문화진흥회 이사회의 이사 수를 13명으로 늘리고, 이사회를 각 분야의 전문가 및 사회 각 분야의 대표성을 반영하는 방향으로 구성하여 방송문화진흥회와 문화방송의 자유와 독립을 보장하고 공적 책임을 높이고자 함(안 제6조, 제6조의2, 제8조, 제9조).

【김현의원안】

현행법은 방송문화진흥회의 이사 9명을 방송통신위원회가 임명하도록 되어 있어, 방송문화진흥회의 최다출자자인 방송사업자(이하 “문화방송”이라 함)가 독립적이고 자율적인 상태에서 공적책임을 실현하기 어려운 구조임.

이에 방송문화진흥회의 이사수를 11명으로 확대하여 국민이 선출한 국회 교섭단체가 의석 수 비율에 따라 추천하는 사람 5명, 사회 각 분야의 전문성 및 대표성을 고려하여 대한변호사협회, 민주사회를 위한 변호사모임, 한국경영자총협회에서 추천한 3명, 문화방송 내부 구성원들이 3명을 추천하도록 함으로써 공영방송의 자율성과 독립성이 보장될 수 있도록 구조화 하려는 것임.

특히 이사회는 특별다수제와 결선투표 등의 절차를 거치도록 하였고 문화방송 사장의 임기를 보장하면서 공영방송의 공적 책임을 높이고자 하였음(안 제6조, 제9조, 제10조, 제10조의2 및 제10조의3 신설).

【이해민의원안】

제안이유

현행법에 따르면 방송문화진흥회는 이사장을 포함한 9명의 이사로 구성되며, 이사는 방송에 관한 전문성 및 사회 각 분야의 대표성을 고려하여 방송통신위원회가 임명하고 있음.

그러나 방송문화진흥회의 이사를 추천하는 방송통신위원회 위원의 구성이 정치적 중립성을 담보하기 어려운 구조로 되어 있어 방송문화진흥회뿐만 아니라 방송문화진흥회가 지배주주로서 사실상의 임명권을 가지는 문화방송 사장의 정치적 중립성도 확보하기 어려운 상황임.

이에 정치적 중립성을 담보하기 어려운 방송통신위원회의 후견주의를 배제하고 오로지 국민으로부터 권한을 직접 이양받은 국회의 추천과 대통령의 임명으로 방송문화진흥회의 이사가 임명될 수 있도록 절차를 개선하려는 것임.

또한, 문화방송 사장의 선임은 공영방송의 주인인 시청자의 의사를 최대한 반영하기 위해 사장후보국민추천위원회를 설립하여 사장 후보자를 추천하도록 하고, 이사회는 특별다수제와 결선투표 등의 절차를 거쳐 사장을 임명제청하도록 하여 사장의 선임 과정이 보다 민주적이고 투명하게 운영될 수 있도록 하려는 것임.

주요내용

가. 방송문화진흥회 이사의 수를 13명으로 증원하고, 이사는 국회의장이 1명, 대통령이 소속되거나 소속되었던 정당의 교섭단체가 6명, 그 외 교섭단체와 비교섭단체가 국회의원 의석수 비율에 따라 6명을 추천하여 대통령이 임명함(안 제6조제1항 및 제4항).

나. 이사회는 진흥회 이사의 해임제청 및 방송문화진흥회가 최대출자자인 방송사업자의

사장 임면 시 재적이사 3분의 2 이상의 찬성으로 의결함(안 제9조제4항 단서 신설).
다. 이사회 기능에 이사의 해임제청, 사장의 임면, 사장후보국민추천위원회 구성 등에 관한 사항을 추가함(안 제10조 및 제10조의2).
라. 사장후보국민추천위원회 구성 등에 관한 규정을 신설함(안 제10조의3 신설).
마. 방송문화진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 사장은 임기를 3년으로 하고, 직무수행이 매우 곤란하게 되거나 불가능하게 된 경우 등을 제외하고는 그 임기를 보장하도록 함(안 제10조의4 신설).

【이정현의원안】

방송문화진흥회가 최다출자자인 방송사업자(이하 “문화방송”이라 함)가 공적 책임을 실현하기 위해서는 독립적·자율적 운영을 통해 언론의 자유와 독립을 보장할 필요가 있음.

그런데 현행법에 따르면 방송문화진흥회의 9명의 이사장은 모두 방송통신위원회가 임명하도록 되어 있음.

이러한 구조에서 방송문화진흥회의 이사 선임 과정에 정치적 영향력을 배제할 수 없으며, 이사회의 이사 구성에 따라 방송문화진흥회가 최다출자자인 MBC 운영 및 사장의 임명에 있어서 정치적 중립성 및 공정성이 제대로 구현되기 어려운 실정임.

이에 방송문화진흥회 이사의 수를 13명으로 증원하고, 이사 추천 권한을 방송 및 미디어 관련 학회, 시청자위원회 등 다양한 주체로 확대하며, 방송문화진흥회에 사장후보추천국민위원회를 설립하여 국민들이 직접 문화방송의 사장 후보자를 추천하고 이사회는 특별다수제와 결선투표 등의 절차를 거쳐 사장을 추천할 수 있도록 함으로써 문화방송의 공적 책임을 구현하기 위한 독립성, 정치적 중립성 및 합리적 운영을 보장하려는 것임(안 제1조, 제6조, 제9조제4항 단서·제5항·제6항, 제10조제10호의2 및 제10조의3 신설).

【김우영의원안】

제안이유

현행법에 따르면 방송문화진흥회는 이사장을 포함한 9인의 이사로 구성되어 있고, 이들 이사는 방송에 관한 전문성과 사회 각 분야의 대표성을 고려하여 방송통신위원회가 임명하고 있음.

그런데 방송문화진흥회의 이사를 임명하는 방송통신위원회 위원 구성이 정치적 중립성을 담보하기 어려운 여야 구조로 되어 있어(위원 5인 중 위원장을 포함한 2인은 대통령이 지명, 3인은 국회 추천. 국회 추천 시 대통령이 소속되거나 소속됐던 정당의 교섭단체가 1인 추천, 그 외 교섭단체가 2인 추천), 방송문화진흥회 뿐만 아니라 방송문화진흥회가 지배주주로서 사실상의 임명권을 가지는 문화방송 사장의 정치적 중립성 또한 확보하기 어려운 구조임.

따라서, 방송문화진흥회 이사의 임명절차를 합리적으로 개선하고, 임원의 직무상 독립과 신분보장을 명시하고, 방송문화진흥회가 최대출자자인 문화방송 사장 선임에 대해 시청자 대표들이 참여하는 민주적 절차를 도입하여 공영방송으로서 정치적 독립성·중립성을 담보할 수 있도록 하려는 것임.

주요내용

가. 방송문화진흥회의 임원으로 이사장을 포함한 이사 13인으로 구성하되, 이사는 대통령이 소속되거나 소속되었던 정당의 국회 교섭단체, 학회, 시청자위원회, 공사 소속 직원, 방송통신위원회 등이 추천하는 사람을 대통령이 추천한 날로부터 14일 이내에 임명하도록 함(안 제6조제1항 및 제4항).

나. 이사의 자격요건을 신설함(안 제6조의2 신설).

다. 임원 및 진흥회가 최대출자자인 방송사업자와 그 계열회사 관계에 있는 다른 방송사업자의 사장·임원은 임기 중 직무수행과 관련하여 내·외부의 부당한 지시나 간섭을 받지 아니하고, 정치활동에 관여할 수 없도록 함(안 제8조의2 신설).

- 라. 진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 사장에 대한 면직제청은 재적이사 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하도록 함(안 제9조제4항 단서 신설).
- 마. 이사회는 회의의 속기록과 녹음기록 또는 영상녹화기록이 첨부된 회의록을 작성·보존하도록 하고 이사회 홈페이지 등을 통하여 회의록을 공개하되, 이사회가 비공개로 의결한 회의의 회의록은 공개하지 아니함(안 제9조제7항 및 제8항 신설).
- 바. 이사회 기능에 진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 사장 임면제청과 사장 추천시청자평가위원회의 설치·운영에 관한 사항을 추가함(안 제10조).
- 사. 진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 사장에 대한 임면 근거 규정을 명문화함(안 제10조의3 신설).
- 아. 이사회는 진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 사장 임명제청을 위하여 사장 추천시청자평가위원회를 두도록 하고, 사장추천시청자평가위원회의 운영 등에 관한 규정과 사장추천시청자평가위원회 위원의 결격사유 등에 관한 규정, 사장추천시청자평가위원회의 사장후보자 평가 절차와 이사회 사장후보자 추천 등에 관한 규정을 신설함(안 제10조의4부터 제10조의6까지 신설).
- 자. 임원 및 진흥회가 최다출자자인 방송사업자와 그 계열회사 관계에 있는 다른 방송사업자의 사장·임원이 정치활동을 하거나, 이사회가 회의 또는 회의록 공개 규정을 위반할 경우 등에 대해 처벌함(안 제17조 신설).

【서영교의원안】

제안이유

현행법에 따르면 방송문화진흥회는 이사장을 포함한 9인의 이사로 구성되어 있고, 이들 이사는 방송에 관한 전문성과 사회 각 분야의 대표성을 고려하여 방송통신위원회가 임명하고 있음.

그런데 방송문화진흥회의 이사를 임명하는 방송통신위원회 위원 구성이 정치적 중립성을 담보하기 어려운 여야 구조로 되어 있어(위원 5인 중 위원장을 포함한 2인은 대통령이 지명, 3인은 국회 추천. 국회 추천 시 대통령이 소속되거나 소속됐

던 정당의 교섭단체가 1인 추천, 그 외 교섭단체가 2인 추천), 방송문화진흥회뿐만 아니라 방송문화진흥회가 지배주주로서 사실상의 임명권을 가지는 문화방송 사장의 정치적 중립성 또한 확보하기 어려운 구조임.

따라서, 방송문화진흥회 이사의 임명절차를 합리적으로 개선하고, 임원의 직무상 독립과 신분보장을 명시하고, 방송문화진흥회가 최대출자자인 문화방송 사장 선임에 대해 시청자 대표들이 참여하는 민주적 절차를 도입하여 공영방송으로서 정치적 독립성·중립성을 담보할 수 있도록 하려는 것임.

주요내용

- 가. 방송문화진흥회의 임원으로 이사장을 포함한 이사 13인으로 구성하되, 이사는 대통령이 소속되거나 소속되었던 정당의 국회 교섭단체 및 그 밖의 교섭단체, 방송통신위원회, 미디어 관련 비영리민간단체, 진흥회가 최대출자자인 방송사업자, 진흥회가 최대출자자인 방송사의 교섭대표노동조합 등이 추천하는 사람을 대통령이 임명함(안 제6조제1항 및 제4항).
- 나. 임원 및 진흥회가 최대출자자인 방송사업자와 그 계열회사 관계에 있는 다른 방송사업자의 사장·임원은 임기 중 직무수행과 관련하여 내·외부의 부당한 지시나 간섭을 받지 아니하고, 정치활동에 관여할 수 없도록 함(안 제8조의2 신설).
- 다. 이사회는 회의의 속기록과 녹음기록 또는 영상녹화기록이 첨부된 회의록을 작성·보존하도록 하고 이사회 홈페이지 등을 통하여 회의록을 공개하되, 이사회가 비공개로 의결한 회의록은 공개하지 않음(안 제9조제7항 및 제8항 신설).
- 라. 이사회의 기능에 진흥회가 최대출자자인 방송사업자의 사장의 임면 제청, 사장후보시청자평가위원회의 구성·운영 등에 관한 사항을 추가함(안 제10조).
- 마. 진흥회가 최대출자자인 방송사업자의 사장에 대한 임면 근거 규정을 명문화함(안 제10조의3 신설).

- 바. 성별, 연령, 지역 등을 반영하여 150명 이상 200명 이내의 홀수로 공개모집으로 구성되는 사장후보시청자평가위원회의 운영, 독립성, 지원 등에 관한 규정과 평가위원의 결격사유 등에 관한 규정, 평가위원회의 후보자 평가 절차와 이사회 후보자 추천 등에 관한 규정을 신설함(안 제10조의4부터 제10조의6까지 신설).
- 사. 임원 및 진흥회가 최다출자자인 방송사업자와 그 계열회사 관계에 있는 다른 방송사업자의 사장·임원이 정치활동을 하거나, 이사회가 회의의 공개 또는 회의록 공개 규정을 위반할 경우 등에 대해 처벌함(안 제17조 신설).

Ⅲ. 총괄

1. 공영방송 지배구조 개편 관련 논의 경과

□ 공영방송 지배구조를 개편하는 내용의 「방송법 일부개정법률안」, 「방송문화진흥회법 일부개정법률안」, 「한국교육방송공사법 일부개정법률안」(이하 “방송관계법안”) 대안 3건이 제21대 및 제22대 과방위 및 본회의에서 가결되었으나, 대통령의 재의요구에 따른 재의 결과 최종적으로 부결되었음.

제21대	제22대
(’22.12.2.) 과방위 전체회의 대안의결	(’24.6.18.) 과방위 전체회의 대안의결
(’23.4.28.) 본회의 부의	(’24.6.25.) 법사위 전체회의 의결
(’23.11.9.) 본회의 의결	(’24.7.28.) 본회의 의결
(’23.12.1.) 정부재의요구	(’24.8.13.) 정부재의요구
(’23.12.8.) 본회의 재의결 결과 부결	(’24.9.26.) 본회의 재의결 결과 부결

□ 제21대 국회에서의 방송관계법안 세부 논의 경과는 다음과 같음.

2022.11.29. 과방위 정보통신법안심사소위, 방송관계법안 대안 3건 의결

- 「방송법 일부개정법률안」 6건, 「방통위설치법 일부개정법률안」 3건, 청원 1건(언론자유와 공영방송의 정치적 독립을 위한 법률 개정에 관한 청원)¹⁾을 통합하여 「방송법 일부개정법률안」 대안 제안
- 「방송문화진흥회법 일부개정법률안」 4건²⁾을 통합하여 대안 제안
- 「한국교육방송공사법 일부개정법률안」 4건³⁾을 통합하여 대안 제안

2022.12.1. 과방위, 안건조정위원회 회부 및 대안가결

2023.1.16. 법사위, 상정 및 제2소위 회부

- 법사위 제2소위에서 2차례 심의(2023.2.22., 2023.4.19.)

2023.3.21. 과방위, 「국회법」 제86조제3항 단서에 따라 본회의 부의 요구
- 법사위가 회부된 날부터 60일 이내에 체계·자구심사를 마치지 아니하여 「국회법」 제86조제3항 단서에 따라 본회의 부의요구

2023.4.28. 「국회법」 제86조제4항 단서에 따라 본회의 부의
- 2023.4.27. 본회의에서 ‘본회의 부의 요구의 건’ 가결

2023.11.9. 본회의, 원안가결

2023.12.1. 「헌법」 제53조에 따라 대통령으로부터 재의요구서 제출

2023.12.8. 본회의, 재의결과 부결

□ 제22대 국회에서의 방송관계법안 세부 논의 경과는 다음과 같음.

2024.6.18. 과방위, 전체회의 방송관계법안 대안 3건 의결

- 「방송법 일부개정법률안」 5건4)을 통합하여 대안 제안
- 「방송문화진흥회법 일부개정법률안」 5건5)을 통합하여 대안 제안
- 「한국교육방송공사법 일부개정법률안」 5건6)을 통합하여 대안 제안

2024.6.25. 법사위, 상정 및 원안가결

2024.7.30. 본회의, 원안가결

2024.8.13. 「헌법」 제53조에 따라 대통령으로부터 재의요구서 제출

2024.9.26. 본회의, 재의결과 부결

-
- 1) 「방송법 일부개정법률안」 (6건): 2100365(정청래의원안), 2100407(정청래의원안), 2103346(박성중의원안), 2105248(정필모의원안), 2108457(전혜숙의원안), 2115427(정필모의원안)
「방통위설치법 일부개정법률안」 (3건): 2105250(정필모의원안), 2108458(전혜숙의원안), 2115421(정필모의원안)
청원(1건): 2100108(윤창현외 50,000인)
- 2) 2103347(박성중의원안), 2105251(정필모의원안), 2108453(전혜숙의원안), 2115423(정필모의원안)
- 3) 2103365(박성중의원안), 2105249(정필모의원안), 2108462(전혜숙의원안), 2115424(정필모의원안)
- 4) 2200060(정청래의원안), 2200098(이훈기의원안), 2200225(고민정의원안), 2200257(최민희의원안), 2200460(한준호의원안)
- 5) 2200057(정청래의원안), 2200103(이훈기의원안), 2200227(고민정의원안), 2200261(최민희의원안), 2200465(한준호의원안)
- 6) 2200066(정청래의원안), 2200102(이훈기의원안), 2200228(고민정의원안), 2200265(최민희의원안), 2200464(한준호의원안)

2. 과방위 의결대안과 재의요구의 주요내용

□ 제21대와 제22대 방송문화진흥회법 대안의 주요 내용을 살펴보면 다음과 같음.

- 첫째, 방송문화진흥회(이하 “진흥회”)에 대해 현행법은 방송통신위원회가 9명의 이사를 임명하도록 하는데, 대안은 이사의 수를 21명으로 확대하고, 추천주체를 다양화하여 각 주체의 추천을 받아 방통위가 임명하도록 하고 있음.
- 둘째, 사장후보국민추천위원회(이하 “사장추천위”)에 대해서 현재에는 법률상 명문의 규정이 없는데, 대안은 사장의 임기만료 90일 전까지 성별, 연령, 지역 등을 고려하여 100명의 위원으로 사장추천위를 구성하도록 하고 있음.
- 셋째, 사장의 임명·선임 절차에서는, 현재 진흥회가 최다출자자인 방송사업자(이하 “MBC”)의 사장은 이사회 과반수의 찬성으로 추천하여 주주총회의 승인을 받도록 하고 있는데, 대안은 사장추천위가 3명 이하 복수의 후보자를 추천한 후 이사회에서 재적이사 2/3 이상의 찬성으로 의결하되 2회 이상 부결시 결선투표를 실시하고 해당 후보자를 이사회가 추천하면 주주총회의 승인을 받도록 함.
- 넷째, 제21대 대안과 비교했을 때 제22대 대안에서는 직무수행이 매우 곤란하거나 불가능하게 된 경우 등을 제외하면 사장의 임기를 보장하는 임기보장 규정을 추가하였음.

- 21대와 22대 방송법 대안의 차이점은 ‘사장의 임기보장’ 규정으로, 22대 방송법 대안은 직무수행이 매우 곤란하거나 불가능하게 된 경우 등을 제외하면 사장임기를 보장하는 규정이 추가됨.

< 「방송문화진흥회법」 대안의 주요 내용 >

구분	현행	제21대·제22대 과방위 의결 대안
이사회 구성	○ 이사 수 9명 ○ 이사 임명절차 - 방통위 임명	○ 이사 수 21명으로 확대 ○ 이사 임명 절차 - 각 주체 추천 → 방통위 임명 ○ 추천주체 다양화 △국회(5)(교섭단체 의석수 비율), △방송·미디어 관련 학회(6)*, △시청자위원회(4), △방송기자연합회(2), △한국피디연합회(2), △한국방송기술인연합회(2) ※ ‘방송·미디어 관련 학회’는 방통위 선정
사장 임명	○ 사장 임명절차 - 이사회 과반수 찬성으로 추천 → 주주총회 승인	○ 사장 임명절차 - 사장후보국민추천위(100명) 구성 → 추천위, 사장후보자 추천(3명 이하 복수) → 이사회 추천* → 주주총회 승인 ※ 이사회 임명제청은 재적이사 2/3찬성(특별다수제)로 결정하며, 2회 이상 부결시 결선투표 ○ 사장 임기보장(제22대 대안만 해당) - 결격사유, 회계부정 등 제한적 사유를 제외하고는 임기를 보장하도록 함

- 대안의 주요 내용에 대한 기존 21대 국회에서의 각 당의 입장과 대통령의 재의요구사유는 다음과 같이 나타낼 수 있음.

< 「방송문화진흥회법」 대안의 주요내용에 대한 주요의견 >

쟁점	21대 국민의힘 입장	21대 더불어민주당 입장	재의요구사유('24.8)
이사 수 증원	- 21명 증원은 과도 - 공운법상 공공기관 이 사는 15명 이내 원칙	- 다양성 확보 위해 증원 필요	
이사 추천 주체	- 추천 주체 대부분이 親민주당 성향	- 다양한 기관에 추천 권을 할당하여 정치 권 영향력 축소 필요	- 이사회에의 편향적 구 성 우려 - 민주적 정당성 없는 단체가 방통위의 이사 임명권에 관여·침해 → 헌법상 국민주권주의 와 대의민주주의 원리, 권 력분립 원칙 위반 소지
사장추천위 구성방식	- 사장추천위 구성을 이사회가 정하도록 하 여 영향력 행사 가능	- 공영방송 사장을 국 민이 직접 선출할 수 있도록 성별, 연령, 지 역 등을 고려	- 사장추천위 구성에 관한 본질적인 사항을 법률에 규정하지 않고 이사회에 포괄 위임 → 자의적이고 편파적인 추천위 구성·운영 및 사 장 인사 초래 위험
사장 임명· 선임 절차	- 현행 방식 선호	- 사장 선출에 국민 참 여 보장	
사장 임기보장		- 임기보장을 통해 독 립성 및 합리적 운영 보장	- 진흥회의 사장 선임권 제약, 문화방송의 공적 책임 실현에 지장 초래

※ 이외에도 대통령 재의요구에는 ‘입법과정에서의 협의 및 사회적 공감대 형성 부족’, ‘미래지향적 공영방송 개편 필요성’ 등의 사유가 적시되었음.

3. 개정안별 주요 개정사항 비교

□ 12건의 동 개정안은 방송의 정치적 독립성 및 공정성 실현 등을 제안 이유로 하여, 방문진 구성과 MBC 사장선임 등 지배구조 개편과 관련된 내용을 다루고 있으며, 개정안의 개정내용은 다음과 같음.

<개정안 주요 내용>

개정조문	개정내용
제1조(목적)	○목적규정 변경 - 이정현의원안
제6조(임원)	○이사 정수 및 이사 추천주체 등 변경 - 11명(김현의원안) - 13명(한민수·이훈기·최민희·박민규·조인철·이해민·이정현·김우영·서영교의원안) - 15명(황정아·노종면의원안) ○임원의 연임제한(1회) - 한민수·이훈기·조인철·김우영·서영교의원안 ○감사 임명절차 변경 - 이훈기·조인철·김우영·서영교의원안 -이사회 제청으로 방통위 임명 ○이사 임명시한 및 임명간주 - 김우영의원안 - 자격·결격사유 등 이상없으면 14일 이내 임명, 경과시 임명간주
<신설> 제6조의2	○이사 자격요건 신설 - 이훈기·조인철·김우영의원안
제8조 (임원의 결격사유)	○임원 결격사유 추가 - 이훈기·조인철·김우영의원안
<신설> 제8조의2	○임원 등의 직무상 독립과 신분보장 - 이훈기·김우영·서영교의원안

개정조문	개정내용
제9조 (이사회 구성)	○이사회 의결사항 중 특별다수제(2/3이상 찬성) 도입 - 사장 추천(한민수·최민희·황정아·박민규·노종면·조인철·김현·이정현의원안) ※황정아의원안은 “재적이사 10명 이상의 찬성”으로 규정함 ※노종면의원안은 “재적이사 3/5 이상의 찬성”으로 규정함 - 사장 임면제청(이훈기·이해민의원안) - 사장 면직제청(김우영의원안) - 기본재산의 취득 및 처분(이훈기의원안) - 이사 해임제청(이해민의원안) ○사장임명제청 결선투표 규정 - 최민희·황정아·박민규·김현·이정현의원안 - 30일 이내 2회 이상 부결시 결선투표 ○사장후보추천위 후보자 추천 규정 - 황정아·박민규·이정현의원안 ○이사회 회의(록) 작성·보존·공개 의무 등 - 김우영·서영교의원안 - 회의 비공개사유 축소 - 회의록 작성·보존·공개 원칙
제10조 (이사회 기능)	○이사 해임에 관한 사항 추가 - 이해민의원안 ○사장 “추천” → “임면(제청)” 변경 - 이훈기·이해민·김우영·서영교의원안 ○‘사장후보추천위 구성·운영’ 추가 - 이훈기·최민희·황정아·박민규·김현·이해민·이정현·김우영·서영교의원안
제10조의2 (진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 사장 추천)	○사장 임면규정 신설 - 이훈기·김우영·서영교의원안 - 사장임면은 이사회 제청으로 주주총회 승인 - 임기만료 40일전(이훈기·김우영)/30일전(서영교)까지 임명제청 ○사장후보추천위 후보자 추천 규정 - 이훈기·최민희·김현의원안 ○사장 결격사유 추가 - 김우영의원안
<신설> 제10조의3~ 제10조의6	○사장후보추천위의 구성·운영 등 - 이훈기·최민희·황정아·박민규·김현·이해민·이정현·김우영·서영교의원안 ○사장후보추천위 위원의 결격사유 규정 - 이훈기·김우영·서영교의원안 ○사장 자격요건 추가(이사 자격요건을 준용) - 이훈기·김우영의원안 ○사장임명에 특별다수제, 결선투표 규정 - 이해민의원안
<신설> 제10조의3 또는 제10조의4	○사장의 임기규정(3년) 및 임기보장 - 황정아·노종면·이해민의원안
<신설> 제10조의4	○일부 직원에 대한 임명동의제 - 노종면의원안
<신설> 제17조	○의무사항 미준수에 대한 처벌규정 신설 - 김우영·서영교의원안 - 의사회 회의(록) 비공개, 이사·임원의 정치활동 관여 등 관련

- 동 12건의 개정안들은 「방송문화진흥회법」 제6조 개정을 통해 방문진 이사회의 이사정수 및 이사 추천주체를 변경하는 것을 공통적으로 포함하고 있음. 다만, 이사정수나 추천주체에 있어서는 개정안별 차이가 존재함.

<현행과 개정안의 이사회 구성방식 비교>

구 분	현 행	개정안 내용			
규모	9인	11인	or	13인	or 15인
선임절차	방통위 임명	각 단체 추천 ↓ 방통위 임명	or	각 단체 추천 ↓ 대통령 임명	
추천주체	-	국회·방통위·공사임직원·학회· 시청자위원회·직능단체 등 다양			
임기	3년	3년	or	3년(1차례만 연임)	

- (이사회 정수) 현재 방문진 이사회는 9인으로 구성되는데, 김현의원안은 11인, 한민수의원안 등 9개 개정안은 13인, 황정아·노종면의원안은 15인으로 증원하고 있음.
- (이사추천) 현재 방문진 이사는 방송에 관한 전문성 및 사회 각 분야의 대표성을 고려하여 방통위가 9명을 임명함. 개정안은 국회, 방통위, 공사임직원, 학회, 시청자위원회, 직능단체 등 다양한 주체로 추천주체를 변경·확대하고 있음.
- (이사임명) 현재는 방통위가 임명하나, 한민수·이해민·서영교·김우영의원안 등 4개 개정안은 각 단체에서 추천하면 대통령이 임명하도록 하고, 최민희·이정현·황정아·박민규·이훈기·조인

철·김현·노종면의원안 등 8개 개정안은 각 단체에서 추천하면
방통위가 임명하도록 함.

- 사장임명방식과 관련해서는 국민참여를 기반으로 하는 사장후
보 추천 방식을 도입하거나, 사장임면에 있어서 이사회와 특별
다수제, 결선투표제 등을 도입하는 개정안들이 있음.

<현행과 개정안의 사장임명방식 비교>

구 분	현 행	개정안 내용			
선임절차	이사회 추천 ↓ 주주총회 승인	이사회 추천 ↓ 주주총회 승인	or	(사장추천위 추천) ↓ 이사회 추천 ↓ 주주총회 승인	or 사장추천위 추천 ↓ 이사회 추천 또는 제청 ↓ 주주총회 승인
사장추천· 제청시 이사회 의결정족수	재적과반	재적과반	or	특별다수제 (2/3 또는 3/5 등)	or 특별다수제(2/3) 결선투표
임기	-	-	or	3년	

- (국민참여) 이훈기·최민희·황정아·박민규·김현·이해민·이정현·김우
영·서영교의원안 등 9개 개정안이 사장후보(국민)추천위원회, 사
장추천시청자평가위원회, 사장후보시청자평가위원회 등 국민 참
여를 기반으로 하는 기구(이하 “사장추천위”)를 통해 사장후보
가 추천되도록 하고 있으며, 관련 규정을 정비하고 있음.

- 최민희·김현의원안은 사장추천위 구성을 이사회 자율사항으
로 규정하는 반면 다른 7개 개정안들은 사장추천위를 통한 임
명제청을 의무사항으로 함.

○ (특별다수제) 서영교의원안을 제외한 11건의 개정안이 이사회 운영에서의 특별다수제를 도입하며, 황정아의원안은 이사 10명 이상의 찬성, 노종면의원안은 재적이사 5분의3 이상의 찬성으로 규정하는 반면, 다른 개정안들은 재적이사 3분의2 이상의 찬성으로 규정하고 있음.

- 사장추천에만 특별다수제를 규정하는 개정안은 한민수·최민희·황정아·박민규·노종면·조인철·김현·이정현의원안이고, 사장임면제청으로 규정하는 개정안은 이훈기·이해민의원안임.

- 이해민의원안은 이사해임제청에도 특별다수제를 규정하며, 김우영의원안은 사장 임명제청에서 이사회 의결을 생략하고 있어서 사장 면직제청에만 특별다수제를 규정함.

- 이훈기의원안은 기본재산의 취득 및 처분에 관한 의결에 있어서도 특별다수제를 도입함.

○ (결선투표제) 최민희·황정아·박민규·김현·이정현·이해민의원안 등 6건의 개정안은 특별다수제로 인하여 사장 추천이 지연될 경우를 대비하여 결선투표를 추가로 도입하고 있음.

□ 기타 다음과 같은 사항이 있음.

○ 이정현의원안 제1조 목적규정을 변경하고 있음.

○ 임원의 연임제한(1회)에 대해 한민수·이훈기·조인철·김우영·서영교의원안이 규정하고 있음.

- 현재 방문진 감사는 방통위가 임명하는데, 이훈기·조인철·김우영·서영교의원안은 이사회에 제청을 거쳐 방통위가 임명하도록 감사 임명절차를 변경하고 있음.
- 이사회 사장의 자격요건이나 결격사유 등에 대해 이훈기·조인철·김우영의원안이 규정함.
- 임원이나 사장의 직무상 독립과 신분보장과 관련된 사항에 이훈기·황정아·노종면·이해민·김우영·서영교의원안이 규정함.
- 노종면의원안이 일부 직원에 대한 임명동의제를 규정함.
- 이사회 회의 비공개사유 축소나 회의록 작성·보존·공개 등과 관련해 김우영·서영교의원안이 규정함.

IV. 검토의견

1. 방송문화진흥법의 목적 변경(안 제1조): 이정현의원안

가. 주요 내용 및 검토의견

- 현행 「방송문화진흥회법」(이하 “법”) 제1조는 방송문화진흥회 설립목적 등을 규정하고 있는데, 이정현의원안 제1조는 “공정하고 건전한 방송문화”를 “공정한 방송문화”로, “공공복지 향상”을 “공공이익 향상”으로 변경하려는 것임.

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 법은 방송문화진흥회를 설립하여 방송문화진흥회가 최다출자자(最多出資者)인 방송사업자의 공적 책임을 실현하고, 민주적이며 공정하고 건전한 방송문화의 진흥과 공공복지 향상에 이바지함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 법은 방송문화진흥회를 설립하여 방송문화진흥회가 최다출자자(最多出資者)인 방송사업자의 공적 책임을 실현하고, 민주적이며 공정한 방송문화의 진흥과 공공이익 향상에 이바지함을 목적으로 한다.

- 법 제1조는 방문진의 설립목적 규정으로, 방문진의 설립과 운영에 대한 법적 기반을 마련하고, 추구해야 할 핵심 목표를 제시하며 MBC의 공적 책임을 강조하고 있음.
- 이정현의원안은 목적규정에서 방송문화의 건전성을 삭제하고 공공복지를 공공이익으로 변경하고 있음.
 - 문화적 맥락에서 “건전”의 의미는 윤리적이고 도덕적으로 바

람직한 상태를 의미한다고 볼 수 있으며, 이는 「방송법」 제 43조제1항⁷⁾의 한국방송공사의 설립목적에도 규정하고 있음.⁸⁾

- “공공복지”의 사전적 의미는 “사회 구성원 전체에 두루 관계되는 복지”이고, “공공이익”의 사전적 의미는 “국가나 사회의 구성원에게 물질적으로나 정신적으로 두루 보탬이 되는 것. 또는 그런 일이나 결과”임. 공공복지는 국민의 기본적인 삶의 질을 보장하기 위한 차원이라면, 공공이익은 사회 전체의 이익과 발전을 위한 폭넓은 개념이라고 할 수 있음.

○ MBC는 법적 지위가 상법상 주식회사라는 점에서 공영방송으로서의 역할과 상업방송으로서의 성격 사이에 긴장관계가 존재하는데, 개정안은 방문진의 설립목적을 변경하여 MBC와 방문진의 공영성이나 역할을 재정립하고자 하는 것으로 보임. 이와 관련해서는 방문진 및 MBC의 설립 취지 및 환경변화 등을 종합적으로 감안하여 입법정책적으로 판단되어야 할 것으로 보임.

7) 「방송법」 제43조(설치등) ①공정하고 건전한 방송문화를 정착시키고 국내의 방송을 효율적으로 실시하기 위하여 국가기간방송으로서 한국방송공사(이하 이 章에서 “公社”라 한다)를 설립한다.

8) 이외에도 「방송법」에서는 제5조제5항의 방송의 공적 책임과 제33조제2항의 심의규정의 내용에 “건전”이라는 단어를 포함하고 있음.

2. 방송문화진흥회 이사 증원 및 추천주체 변경·확대(안 제6조):
한민수·이훈기·최민희·황정아·박민규·노종면·조인철·김현·이해민·
이정현·김우영·서영교의원안

가. 주요 내용

□ (이사회 정수) 법 제6조제1항⁹⁾은 방문진 이사 수를 9명으로 하는데, 김현의원안은 11명, 한민수·이훈기·최민희·박민규·조인철·이해민·이정현·김우영·서영교의원안은 13명, 황정아·노종면의원안은 15명으로 증원하고 있음.

□ (이사 추천단체 및 선임권한) 법 제6조제4항¹⁰⁾은 이사는 방송에 관한 전문성 및 사회 각 분야의 대표성을 고려하여 방송통신위원회가 임명하도록 하고 있음.

- 개정안은 이사 임명권한을 변경하고 있음. 한민수·이해민·서영교·김우영의원안 등 4개 개정안은 각 단체에서 추천하면 대통령이 임명하도록 하고, 최민희·이정현·황정아·박민규·이훈기·김현·조인철·노종면의원안 등 8개 개정안은 각 단체에서 추천하면 방통위가 임명하도록 함.

9) 제6조(임원) ① 진흥회에는 임원으로 이사장 1명을 포함한 9명의 이사와 감사(監事) 1명을 두며, 임원의 임기는 3년으로 한다. 다만, 보궐임원의 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 한다.

10) 제6조(임원) ④ 이사는 방송에 관한 전문성 및 사회 각 분야의 대표성을 고려하여 방송통신위원회가 임명한다.

<현행과 개정안의 이사회 정수·선임절차 비교>

구분	현행	한민수·이해민·서영교·김우영의원안	김현의원안	최민희·이정현·박민규·이훈기·조인철의원안	황정아·노종면의원안
정수	9인	13인	11인	13인	15인
선임절차	방통위 임명	각 단체 추천→ 대통령 임명	각 단체 추천 → 방통위 임명		

- 또한 개정안은 이사 추천단체를 변경·확대하려 하고 있으며, 추천주체의 수에 따라 다음과 같이 정리할 수 있음.

<개정안별 이사회 추천단체 구분>

구분	계	국회	방통위	임직원	학회	시청자위원회	기타
한민수 의원안	13	13 與 7, 野 6	-	-	-	-	-
이해민 의원안	13	13 의장 1, 與 6, 野 6	-	-	-	-	-
최민희 의원안	13	10 與 5, 野 5	-	3 임직원 과반수 추천	-	-	-
이정현 의원안	13	5 교섭단체 의석수비율	-	-	4 (지역2)	4	-
황정아 의원안	15	5 교섭단체 의석수비율	-	3 임직원 대표단체	5 (지역1)	2	-
박민규 의원안	13	5 교섭단체 의석수비율	-	2 MBC노조	5 (지역1)	1	-
서영교 의원안	13	7 與 4, 野 3	2 전원동의	MBC 1 MBC노조 1	-	-	방송미디어 민간단체 2
이훈기 의원안	13	3 교섭단체 의석수비율	2 전원동의	3 근로자 단체	3 (지역1)	2	-
김우영 의원안	13	3 교섭단체 의석수비율	2 전원동의	3 MBC 직원투표	3 (지역1)	2 총국합의	-
조인철 의원안	13	8 與 4, 野 4	-	-	2 (지역1)	-	기자1 피디1 방송기술인
김현 의원안	11	5 교섭단체 의석수비율	-	3 임직원 과반수 추천	-	-	변협 1 민변 1 경총 1
노종면 의원안	15	5 원내정당 의석수비율	4 위원장 1, 與 1, 野 2	3 MBC노조	-	-	인권위 1 상의 1 변협 1

① 추천주체 수 1개: 한민수·이해민의원안

- 한민수·이해민의원안은 국회가 13명을 추천하도록 하는데, 한민수의원안은 여당이 7인, 그 외 교섭단체가 6인을 추천하나, 이해민의원안은 국회의장이 1명, 여당이 6명, 그 외 정당이 의석수 비율에 따라 6명을 추천하도록 하는 차이가 있음.

② 추천주체 수 2개: 최민희의원안

- 최민희의원안은 국회 여당이 5인, 그 외 교섭단체가 5인, MBC 임직원 과반수 이상이 추천하는 3인으로 구성하도록 함.

③ 추천주체 수 3개: 이정현의원안

- 이정현의원안은 국회 교섭단체가 의석수 비율에 따라 추천하는 5인(소관 상임위 의결), 방송·미디어 관련 학회 추천 4인(지역방송 관련 학회가 추천하는 2인 포함), 시청자위원회 추천 4인으로 구성하도록 함.

④ 추천주체 수 4개: 황정아·박민규·서영교의원안

- 황정아의원안은 이사수를 15인으로 하고, 국회 교섭단체가 의석수 비율에 따라 추천하는 5인(소관 상임위 의결), MBC 임직원 과반 이상의 대표성을 가진 단체 추천 3인, 5개 이상의 방송·미

- 디어 관련 학회가 협의하여 추천하는 사람 3인(지역방송 관련 학회 추천 1인 포함), 시청자위원회 추천 2인으로 구성하도록 함.
- 박민규의원안은 국회 교섭단체가 의석수 비율에 따라 추천하는 5인(소관 상임위 의결), MBC 노동조합 추천 2인, 5개 이상의 방송·미디어 관련 학회가 협의하여 추천하는 사람 5인(지역방송 관련 학회 추천 1인 포함), 시청자위원회 추천 1인으로 구성하도록 함.
 - 서영교의원안은 국회 여당 4인, 그 외 교섭단체가 의석수 비율에 따라 추천하는 3인, 방통위 전원 동의로 추천하는 2인, 방송·미디어분야 비영리민간단체 추천 2인, MBC 추천 1인, MBC 교섭대표노동조합 추천 1인으로 함.

⑤ 추천주체 수 5개: 이훈기·김우영·조인철·김현의원안

- 이훈기의원안은 국회 교섭단체가 의석수 비율에 따라 추천하는 3인(국회 의결), 방송·미디어 관련 학회가 추천하는 3인(지역방송 관련 학회 추천 1인 포함), 시청자위원회 추천 2인, MBC 소속 근로자 과반을 대표하는 근로자 단체 추천 3인, 방통위 전원 동의로 추천하는 2인으로 구성하도록 함.
- 김우영의원안은 국회 교섭단체가 의석수 비율에 따라 추천하는 사람 3인(국회 의결), 3개 방송·미디어 관련 학회가 협의하

여 추천하는 사람 3인(지역방송 관련 학회 추천 1인 포함), 시청자위원회 추천 2인, MBC 소속 직원의 투표결과 다수득표순 3인, 방통위가 전원 동의로 추천하는 2인으로 구성하도록 함.

- **조인철의원안**은 국회 여당 4인, 그 외 교섭단체 추천 4인, 3개 이상의 방송·미디어 관련 학회가 협의하여 추천하는 사람 2인(지역방송 분야의 전문가 1인 포함), 방송기자연합회 추천 1인, 한국피디연합회 추천 1인, 한국방송기술인연합회 추천 1인으로 구성하도록 함.
- **김현의원안**은 이사수를 11인으로 하고, 국회 교섭단체가 의석수 비율에 따라 추천하는 5인, 대한변호사협회 추천 1인, 민주사회를 위한 변호사모임 추천 1인, 한국경영자총협회 추천 1인, MBC 임직원 과반수 이상이 추천하는 사람 3인으로 구성하도록 함.

④ 추천주체 수 6개: 노종면의원안

- **노종면의원안**은 이사수를 15인으로 하고, 국회 원내정당이 의석수 비율에 따라 추천하는 5인, 방통위 추천 4인(위원장 추천 1인, 여당위원 추천 1인, 야당위원 추천 2인), MBC 노동조합 추천 3인, 국가인권위원회 추천 1인, 대한상공회의소 추천 1인, 대한변호사협회 추천 1인으로 구성하도록 함.

나. 검토의견

□ 현행법에 대해서는 방문진의 이사와 MBC 사장선임 과정에 정치적인 영향력을 배제할 수 없는 구조로 되어있어 정치적 종속성, 정치적 후견주의 논란이 계속된다는 지적이 있어왔음.

○ 법 제6조¹¹⁾는 제1항에서 진흥회의 임원으로 이사장 1명을 포함한 “9명”의 이사를 두도록 규정하고, 제4항에서 이사는 각 분야의 대표성을 고려하여 방송통신위원회가 임명하도록 규정함.

- 이사의 구성에 대해서는 법률상 규정은 없으며, 관례적으로는 여당 성향 6명, 야당 성향 3명으로 구성됨.

- 이사회는 법 제10조¹²⁾에 따라 진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 경영에 관한 사항 및 사장 추천에 관한 사항 등을 심

-
- 11) 제6조(임원) ① 진흥회에는 임원으로 이사장 1명을 포함한 9명의 이사와 감사(監事) 1명을 두며, 임원의 임기는 3년으로 한다. 다만, 보궐임원의 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 한다.
② 임기가 끝난 임원은 후임자가 임명될 때까지 그 직무를 수행한다.
③ 이사장은 이사회에서 호선(互選)한다.
④ 이사는 방송에 관한 전문성 및 사회 각 분야의 대표성을 고려하여 방송통신위원회가 임명한다.
⑤ 감사는 방송통신위원회가 임명한다.
⑥ 이사장을 제외한 임원은 비상임(非常任)으로 한다.

12) 제10조(이사회) 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 예산·자금계획 및 결산
 2. 기본재산의 취득 및 처분
 3. 정관으로 정하는 규정의 제정·개정 및 폐지
 4. 정관의 변경
 5. 진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 공적 책임에 관한 사항
 6. 진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 기본운영계획에 관한 사항
 7. 진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 결산 승인에 관한 사항
 8. 진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 경영평가 및 공표에 관한 사항
 9. 진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 정관 변경 승인에 관한 사항
 10. 진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 사장 추천에 관한 사항
 11. 그 밖에 이사회가 필요하다고 인정하는 사항
- ② 이사회는 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 감사(監事)에게 공사의 감사(監査)를 요청할 수 있다.

의·의결할 수 있음.

□ 방송문화진흥회와 MBC 등의 지배구조와 관련한 수직적 인사 권한과 정치적 후견주의 등은 정권변화에 따른 갈등을 야기하고, 정치적 중립성을 둘러싼 논란을 지속하는 주요 원인으로 지적된 바 있으며,¹³⁾ 개정안은 방문진 이사 추천주체를 변경하거나 다른 주체로 확대하여 MBC의 공적 책임을 구현하기 위한 독립성, 정치적 중립성 및 합리적 운영 등을 보장하려는 것으로 그 입법취지에 공감할 수 있음.

□ 다만 각 개정안은 추천주체나 이사정원 등 세부사항에서 차이가 있으며, 다음과 같은 사항을 결정할 필요가 있음.

○ 첫째, 이사 선임권한에 대한 결정으로, 현재 방통위가 가지고 있는 이사 선임권한을 대통령으로 변경할 것인지에 대한 결정이 필요함.

- 현행법은 방통위에서 이사회 9명을 임명하는 방식임.

- 이에 대해 **한민수·이해민·서영교·김우영의원안** 등 4개 개정안은 각 단체에서 추천하면 대통령이 임명하도록 임명권자를 변경하고 있고, **최민희·이정현·황정아·박민규·김현·노종면·**

13) 이와 같은 문제인식을 바탕으로 국회는 2013년에는 방송공정성특별위원회를 구성하면서 ‘공영 방송 지배구조 개선 소위원회’를 통해 이를 심층적으로 논의하였고, 2022년에는 언론·미디어제도개선특별위원회를 구성하고 산하 미디어거버넌스 개선 분과 자문위원회를 통해 각계 전문가의 의견을 청취한 바 있음.

이훈기·조인철의원안 등 8개 개정안은 각 단체에서 추천하면 방통위가 임명하도록 하여, 추천권한만 다변화하고 임명권한은 방통위에 그대로 두고 있음.

<현행과 개정안의 이사회 정수·선임절차 비교>

구분	현행	한민수·이해민·서영교·김우영의원안	김현의원안	최민희·이정현·박민규·이훈기·조인철의원안	황정아·노종면의원안
정수	9인	13인	11인	13인	15인
선임절차	방통위 임명	각 단체 추천 ↓ 대통령 임명	각 단체 추천 ↓ 방통위 임명		

- 둘째, 기존 방송관계법안 대안 3건의 이사 추천주체와 관련하여 다양한 기관에 추천권을 할당하여 정치권 영향력을 축소할 필요가 있다는 입장(더민주)과 이사 추천주체 대부분이 친민주당 성향으로 치우쳐 있다는 입장(국힘)이 대립된 바 있음.
- 제21대 국회와 제22대 국회에서 의결된 방송문화진흥회법 대안은 동일하게 추천주체를 국회 5인, 방송·미디어 관련 학회 6인, 시청자위원회 4인, 방송기자연합회 2인, 한국피디연합회 2인, 한국방송기술인연합회 2인으로 한 바 있음.
- 이에 대해 대통령 재의요구에는 이사회가 편향적으로 구성될 우려가 있고, 민주적 정당성 없는 단체가 대통령의 이사 임명권을 관여·침해한다는 내용이 제시되었음.

< 「방송문화진흥회법」 대안의 주요내용에 대한 주요의견 >

쟁점	21대 국민의힘 입장	21대 더불어민주당 입장	재의요구사유('24.8)
이사 추천 주체	- 추천 주체 대부분이 親민주당 성향	- 다양한 기관에 추천 권을 할당하여 정치 권 영향력 축소 필요	- 이사회 의 편향적 구 성 우려 - 민주적 정당성 없는 단체가 방통위의 이사 임명권에 관여·침해 → 헌법상 국민주권주의 와 대의민주주의 원리, 권 력분립 원칙 위반 소지

- 개정안 중에는 추천주체를 국회로 한정하거나 추천비율을 높이는 등 추천주체를 축소하여 민주적 정당성을 보완하거나 이사회의 견제·감시 대상이 포함되어 이사회의 기능을 형해화하는 제기되었던 직능단체를 제외하는 등 재의요구사유에 제시된 문제를 반영한 측면이 있음.
- 추천주체의 수는 여러 가치에 기반한 형량을 통해 결정할 필요가 있을 것으로 보이는데, 가령 국회나 방송통신위원회 등으로 추천을 한정하는 것은 민주적 정당성의 측면에서 긍정적인 면이 있으나 기존의 정치후견주의 탈피나 정치적 독립성 확보 등에 한계가 있다는 점이 있고, 반면 추천주체를 시민단체나 시청자위원회, 학회 등으로 확대하는 것은 정치적 영향력을 줄이고 전문성이나 다양성을 제고 할 수 있는 반면, 대상 선정에 있어서의 정파성 우려나 민주적 정당성의 약화 등의 문제점을 지님.

- 각 개정안은 이와 같은 점들을 고려하여 추천주체를 각자 다르게 제시하고 있는 것으로 보이며, 공영방송에 대한 정치적 영향력을 줄이고 방송의 독립성, 전문성 등을 강화하고자 하는 취지와 추천주체의 민주적 정당성 등에 대한 고려가 필요하다는 입장 등을 종합적으로 고려하여 입법정책적으로 결정할 필요가 있음.

○ 셋째, 기존 방송관계법안 대안 3건의 이사 수 증원과 관련하여 다양성 확보를 위해 증원이 필요하다는 입장(더민주)과 과도한 증원이라는 입장(국힘)이 대립된 바 있음.

- 제21대 국회와 제22대 국회에서 의결된 방송문화진흥회법 대안은 방문진 이사 수를 21명으로 증원하였고, 이에 대해 국민의힘은 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제18조제1항14)에서 공공기관의 이사회를 15인으로 두고 있는 것과 비교할 때 21명이 과도하다는 입장이었음.

<「방송문화진흥회법」 대안의 주요내용에 대한 의견>

쟁점	21대 국민의힘 입장	21대 더불어민주당 입장
이사 수 증원	- 21명 증원은 과도 - 공운법상 공공기관 이사는 15명 이내 원칙	- 다양성 확보 위해 증원 필요

14) 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제18조(구성) ①이사회는 기관장을 포함한 15인 이내의 이사로 구성한다.

- 김현의원안은 이사 수를 11인으로 하고, 한민수·최민희·이정현·박민규·조인철·이해민·이훈기·김우영·서영교의원안은 13인으로 하며, 황정아·노종면의원안은 15인으로 하고 있다는 점에서 개정안은 모두 이와 같은 문제를 반영한 것으로 보임.
- 이사 정수 증원문제는 이사 추천단체의 수와 연계하여 검토할 필요가 있을 것임.

□ **방송통신위원회**는 개정안과 유사한 공영방송 지배구조 관련 방송3법에 대해 정부가 두차례('23.12.1., '24.8.13.) 재의 요구한 점, 지금까지 공영방송 지배구조와 관련된 사항은 여·야가 참여하는 논의기구(방송개혁위원회, 방송공정성 특별위원회)를 통해 국회에서 검토한 점 등을 고려할 때, 국회에서 여·야가 합의하여 개선안을 마련할 필요가 있다는 입장임.

□ 참고로, 해외 각국의 이사회 구성 및 추천주체·임명절차, 사장 임명절차 등은 다음과 같음.

<해외 주요국의 공영방송 이사회 구성 및 임명절차>

구 분	영 국 BBC	일 본 NHK	독 일 ARD(9개지역공영방송) ZDF(제2공영방송)	프 랑 스 FT
이 사 회 구 성	(BBC) 이사회 14명(4년+1년) =비상임 10명 + 상임 4명(사장을 포함한 BBC재직자)	NHK 지배구조는 (경영위원회) 의사결정기구 12명 + (집행이사회) 회장, 부회장, 이사 *경영위원회가 회장(사장) 임명, 예산, 사업 관련 계획 결정, 임원 직무집행 감독 *집행이사회는 10명 이내	(ARD) ARD 의장 및 방송대표협의회(GVK) (18명) (ZDF) 방송평의회(60명), 행정위원회(12명)	(경영위원회) 이사진 14명 = 2명(국회 소관 상임위가 부의장, 이사 임명) + 5명(국가 대표 이사) +5명(Arcom 임명) +2명(공공부문의 민주화에 관한 법률에 따라 선출된 2명의 직원 대표)
임 명 절 차	(비상임이사 5명) 이사장 1명, 민족권역 이사 4명 → 문화부 공모 거쳐 국왕 임명 (상임이사 4명 및 비상임이사 5명) BBC 이사회 내 선임위원회 추천 → BBC 이사회 임명	(경영위원회) 총리가 지역대표 8명, 분야 대표 4명(교육, 문화, 과학, 산업 등)의 위원 후보자 명단 상·하원에 제출 → 각각의 동의 → 총리 임명	(ARD 의장) 각 지역방송사 사장 중 다수결로 임명 (방송대표협의회(GVK)) 18명 = 9개 회원사의 방송평의회 장+ 운영위 장 (ZDF 방송평의회) 60명 = 주정부 16명 + 연방정부 2명 + 경제/종교/노동/언론단체 등 추천 26명 + 16개주 시민/사회인권/전문분야 대표 16명 (ZDF 행정위원회) 12명 =연방 추천 4명 + 방송평의회 임명 8명 (3/5 다수결)	경영위원은 국회 상·하원 소관 상임위의 추인(반대표 3/5 초과시 무효)을 받아 대통령이 임명
	(사장) 이사회가 상임이사 중 지명	(회장) 경영위원회 위원 9인(3/4) 이상 찬성으로 임명	(ZDF 사장) 텔레비전 위원회 3/5 이상 동의로 선출	(대표이사) 방송위원회가 경영위원회의 과반수 동의 얻어 선임

3. 사장후보추천위 설치 및 특별다수제·결선투표 도입 등: 한민수·이훈기·최민희·황정아·박민규·노종면·조인철·김현·이해민·이정현·김우영·서영교의원안

가. 주요 내용

- 사장임명과 관련하여, △사장후보추천위원회를 통한 사장 후보자 추천을 도입하거나 △특별다수제·결선투표를 도입함.
- (사장임면) MBC 사장은 방문진 이사 과반수 찬성으로 추천된 후보가 주주총회의 승인을 거쳐 임명되며, 해임시에도 방문진 이사회 의결 후 주주총회 승인을 거쳐야 함. 이훈기·이해민·김우영·서영교의원안은 현재의 “사장 추천”이라는 용어를 “임면 제청”으로 변경하고 있음.
- (사장후보추천위) 이훈기·최민희·황정아·박민규·김현·이해민·이정현·김우영·서영교의원안 등 9개 개정안은 사장후보추천위를 설치하여 국민참여로 MBC 사장 후보자를 추천하도록 하고 있음.
 - 다만, 이훈기·황정아·박민규·이해민·이정현·김우영·서영교의원안은 사장후보추천위 설치를 의무화하나, 최민희·김현의원안은 임의조항으로 두고 있음.
- (특별다수제 및 결선투표) 한민수·이훈기·최민희·황정아·박민규·노종면·조인철·김현·이해민·이정현·김우영의원안 등 11개 개정

안은 이사회 의결사항 중 특별다수제를 도입하고 있으며, 동시에 최민희·황정아·박민규·김현·이해민·이정현의원안 등 6개 개정안은 결선투표를 통해 사장을 임명제청할 수 있도록 하려 함.

- 특별다수제를 규정하는 개정안들은 “재적이사 2/3 이상의 찬성”으로 규정하고 있으나, 황정아의원안은 “재적이사 10명 이상의 찬성”으로 규정하고, 노종면의원안은 “재적이사 3/5 이상의 찬성”으로 규정한다는 차이가 있음.
- 사장 추천에 특별다수제를 규정하는 개정안은 한민수·최민희·황정아·박민규·노종면·조인철·김현·이정현의원안이고, 사장임면제청으로 규정하는 개정안은 이훈기·이해민의원안임.
- 이해민의원안은 이사해임제청에도 특별다수제를 규정하며, 김우영의원안은 사장 임명제청에서 이사회 의결을 생략하고 있어서 사장 면직제청에만 특별다수제를 규정함.

<현행과 개정안의 사장임명방식 비교>

구 분	현 행	한민수·노종면·조인철의원안	최민희·김현의원안	이훈기·황정아·박민규·이해민·이정현·김우영·서영교의원안
선임절차	이사회 추천 ↓ 주주총회 승인	이사회 추천 ↓ 주주총회 승인	(사장추천위 추천) ↓ 이사회 추천 ↓ 주주총회 승인	사장추천위 추천 ↓ 이사회 추천 ↓ 주주총회 승인
추천시 이사회 의결정족수	재적과반	특별다수제(2/3 or 3/5 ¹⁾)	특별다수제(2/3) + 결선투표	특별다수제(2/3 or 10인 ²⁾) + 결선투표 ²⁾

주1) 노종면의원안은 “3/5 이상의 찬성”으로 규정

주2) 황정아의원안은 “10인 이상의 찬성”으로 규정, 김우영의원안은 사장임명 제청시 이사회 의결을 생략하고 있음

주2) 7개 개정안 중 황정아·박민규·이정현·이해민의원안 등 4개 개정안만 결선투표 규정을 두고 있음

□ 사장임명절차와 관련하여, 각 개정안별 주요 내용은 다음과 같음.

<사장임명절차 관련 개정안별 주요 내용>

구 분	임명절차	사추위 구성
한민수·조인철의 원안	○이사회의 사장 추천 → 주주총회 승인(현행과 같음) ○사장 추천에 특별다수제(2/3 ↑) 도입	-
노종면의원안	○이사회의 사장 추천 → 주주총회 승인(현행과 같음) ○사장 추천에 특별다수제(3/5 ↑) 도입	-
이훈기의원안 [사장후보국민추천위]	○임기만료 70일 전까지 추천위 구성(의무사항) ○임기만료 55일 전까지 추천위, 3명 이하 복수 추천 ○임기만료 40일 전까지 이사회 제청으로 주주총회 승인 - 사장임면제청에 특별다수제 적용(2/3 ↑)	100명 이상 200명 이내 공개모집 등
최민희의원안 [사장후보추천위원회]	○임기만료 90일 전까지 구성(임의사항) ○추천위, 3인 이하 복수 추천 ○이사회의 사장 추천 → 주주총회 승인(현행과 같음) - 사장 추천에 특별다수제 적용(2/3 ↑) - 안건상정 30일 이내 2회 이상 부결시 결선투표	100명 무작위선정
황정아의원안 [사장후보추천위원회]	○임기만료 90일 전까지 구성(의무사항) ○추천위, 3인 이하 복수 추천 ○이사회의 사장 추천 → 주주총회 승인(현행과 같음) - 사장 추천에 특별다수제 적용(10명 이상의 찬성) - 추천일 30일 이내 2회 이상 부결시 결선투표	100명 무작위선정
박민규의원안 [사장후보추천위원회]	○임기만료 90일 전까지 구성(의무사항) ○추천위, 3인 이하 복수 추천 ○이사회의 사장 추천 → 주주총회 승인(현행과 같음) - 사장 추천에 특별다수제 적용(2/3 ↑) - 추천일 30일 이내 2회 이상 부결시 결선투표	100명 공개모집 등
김현의원안 [사장후보추천위원회]	○임기만료 30일 전까지 구성(임의사항) ○추천위, 3인 이하 복수 추천 ○이사회의 사장 추천 → 주주총회 승인(현행과 같음) - 사장 추천에 특별다수제 적용(2/3 ↑) - 안건상정 30일 이내 2회 이상 부결시 결선투표	100명 무작위선정
이해민의원안 [사장후보국민추천위원회]	○임기만료 90일 전까지 구성(의무사항) ○추천위, 3인 이하 복수 추천 ○이사회의 사장 임명 - 사장임면에 특별다수제 적용(2/3 ↑) - 추천일 30일 이내 2회 이상 부결시 결선투표 ※특별다수제는 이사회제청에도 적용	공개모집 등 이사회 위임

구 분	임명절차	사추위 구성
이정현의원안 [사장후보추천국민위원회]	○임기만료 90일 전까지 구성(의무사항) ○추천위, 3인 이하 복수 추천 ○이사회 의 사장 추천 → 주주총회 승인(현행과 같음) - 사장 추천에 특별다수제 적용(2/3 ↑) - 추천일 30일 이내 2회 이상 부결시 결선투표	100명 공개모집 등
김우영의원안 [사장추천시청자평가위원회]	○임기만료 70일 전까지 구성(의무사항) ○임기만료 55일 전까지 추천위, 평가점수 제출 ○임기만료 40일 전까지 이사회, 최고득점자 임명제청 → 주주총회 승인 - 최종 평가점수는 평가위 평가점수와 이사회 면접심사 점수를 합산해 산출 - 평가위 점수는 70%이상 반영하며, 동점자는 평가위 평가점수순 선출 - 이사회 의결없이 임명제청 ※사장면직제청 시 특별다수제(2/3 ↑) 규정	150명 이상 200명 이내 홀수, 공개모집 등
서영교의원안 [사장후보시청자평가위원회]	○임기만료 70일 전까지 구성(의무사항) ○임기만료 50일 전까지 평가위, 평가결과 제출 ○임기만료 30일 전까지 이사회, 평가위 평가점수와 면접심사 평가점수를 합산해 최종 후보자 임명제청 → 주주총회 승인 - 평가위 점수는 70%이상 반영	150명 이상 200명 이내 홀수, 공개모집 등

나. 검토의견

□ 현행법에 따른 MBC의 사장선임과정은 정치적인 영향력을 배제할 수 없는 구조로 되어있어 정치적 종속성, 정치적 후견주의 논란이 계속된다는 지적이 있어왔음.

○ 법 제10조제10호¹⁵⁾는 방문진 이사회가 MBC의 사장 추천을 심의·의결하도록 하고 있고, 추천된 사장은 주주총회의 승인을 거쳐 임명됨.

15) 제10조(이사회 의 기능) 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

10. 진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 사장 추천에 관한 사항

○ 이에 개정안들은 방문진에 사장후보추천위를 설립하도록 하거나 설립할 수 있는 근거를 마련하여, 국민참여로 사장 후보자를 추천할 수 있게 하고, 이사회는 특별다수제와 결선투표 등의 절차를 거쳐 사장을 추천하도록 함으로써 사장 선출방식을 보다 민주적이고 투명하게 하려는 것으로 그 입법취지에 공감할 수 있음.

□ 다만 기존의 방송관계법안에 대한 국회 논의에 비추어 볼 때 다음과 같은 점을 고려할 필요가 있음.

○ 첫째, 사장후보추천위 구성방식에 대해서는, MBC 사장을 국민이 직접 선출할 수 있도록 성별, 연령, 지역 등을 고려하였다는 입장(더민주)과 사장후보추천위 구성을 이사회가 정하도록 하고 있어 영향력을 행사할 수 있다는 입장(국힘)이 대립한 바 있음.

- 이와 관련하여 대통령의 재의 요구 사유에는, 사장추천위 구성에 관한 본질적인 사항을 법률에 규정하지 않고 이사회에 포괄 위임하고 있기 때문에, 자의적이고 편파적인 사장추천위 구성·운영 및 사장 인사를 초래할 위험이 있다는 내용이 제시되었음.

- 다만, 이와 관련해 개정안 중에는 선출방식(무작위 또는 공개모집), 위원의 결격사유, 추천위에서 사장 후보자의 경영계획 발표, 면접, 토론 등의 과정을 거쳐 결정하도록 하는 등 평가방식과 평가기준 등을 규정하고 있는데, 이는 21대 및 22대

국회에서 재의부결된 대안보다 구성·운영·절차 등에 대한 부분을 법문언에 구체화하였다는 점에서 재의요구사유를 일부 반영한 측면이 있어 보임.

- 둘째, 사장의 임명·선임 절차에 대해서는 사장 선출에 국민 참여를 보장할 필요가 있다는 입장(더민주)과 현행법의 방식을 선호하는 입장(국힘)이 대립하였음.

쟁점	21대 국민의힘 입장	21대 더불어민주당 입장	재의요구사유('24.8)
사장추천위 구성방식	- 사장추천위 구성을 이사회가 정하도록 하여 영향력 행사 가능	- 공영방송 사장을 국민이 직접 선출할 수 있도록 성별, 연령, 지역 등을 고려	- 사장추천위 구성에 관한 본질적인 사항을 법률에 규정하지 않고 이사회에 포괄 위임 → 자의적이고 편파적인 추천위 구성·운영 및 사장 인사 초래 위험
사장 임명·선임 절차	- 현행 방식 선호	- 사장 선출에 국민 참여 보장	

- 방송통신위원회는 개정안과 유사한 공영방송 지배구조 관련 방송3법에 대해 정부가 두차례('23.12.1., '24.8.13.) 재의 요구한 점, 지금까지 공영방송 지배구조와 관련된 사항은 여·야가 참여하는 논의기구(방송개혁위원회, 방송공정성 특별위원회)를 통해 국회에서 검토한 점 등을 고려할 때, 국회에서 여·야가 합의하여 개선안을 마련할 필요가 있다는 입장임.

4. 이사·사장의 자격·임기, 이사회 회의록 작성, 임명동의제 등:
한민수·이훈기·황정아·노종면·조인철·이해민·김우영·서영교의원안

1) 이어나 사장의 자격요건·결격사유·연임제한(한민수·이훈기·
조인철·김우영·서영교·황정아·노종면·이해민의원안)

가. 주요 내용

○ (이사의 자격요건) 현행법은 이사의 자격요건에 대한 규정을 두지 않고 있는데, 이훈기·조인철·김우영의원안은 제6조의2 신설을 통해 이사의 자격요건을 규정하려 함.

- 세 개정안의 자격요건은 아래와 같으며, 이훈기의원안과 김우영의원안이 규정하는 내용은 실질적으로 동일함. 다만, 조인철의원안은 “판사·검사·변호사 또는 공인회계사의 직에 10년 이상 있었거나 있었던 사람”은 자격요건에서 제외한 것이 차이점임.

<이훈기·조인철·김우영의원안에서의 이사 자격요건(안 제6조의2)>

1. 방송학·언론학·전자공학·통신공학·법률학·경제학·경영학·행정학 그 밖에 방송·언론 관련 분야를 전공한 사람으로서 대학이나 공인된 연구기관에서 조교수 이상의 직이나 이에 상당하는 직에 10년 이상 있거나 있었던 사람
2. 판사·검사·변호사 또는 공인회계사의 직에 10년 이상 있거나 있었던 사람
※ 조인철의원안에서는 제외하고 있음
3. 방송·언론 관련 단체나 기관의 임직원의 직에 10년 이상 있거나 있었던 사람
4. 방송·언론 분야의 이용자 보호 활동에 10년 이상 종사한 경력이 있는 사람
5. 제1호부터 제4호까지의 경력을 합산한 기간이 15년 이상이 되는 사람

○ (사장의 자격요건) 현행법은 사장의 자격요건에 대한 규정을 두지 않고 있는데, 이훈기·김우영의원안은 사장후보추천위에 관한 사항을 규정(이훈기의원안은 제10조의5제2항, 김우영의원안은 제10조의6제2항)에서 사장의 자격요건으로 이사의 자격요건을 준용하도록 함.

○ (결격사유) 법 제8조16)는 임원(방문진 이사 및 감사)의 결격사유를, 제10조의217)는 사장의 결격사유에 대해 규정하고 있음.

- 이훈기·조인철·김우영의원안은 임원의 결격사유에 “KBS, EBS 또는 종합편성·보도전문편성PP의 이사 또는 임직원으로 근무한 경력이 있는 사람은 퇴직한 날부터 5년이 경과되지 아니한 사람”을 결격사유로 추가하고 있으며, 김우영의원안은 이

16) 제8조(임원의 결격사유) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 진흥회의 임원이 될 수 없다.

1. 대한민국 국민이 아닌 사람
2. 「정당법」 제22조에 따른 당원 또는 당원의 신분을 상실한 날부터 3년이 경과되지 아니한 사람
3. 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
4. 「공직선거법」 제2조에 따른 선거에 의하여 취임하는 공직에서 퇴직한 날부터 3년이 경과되지 아니한 사람
5. 「공직선거법」 제2조에 따른 대통령선거에서 후보자의 당선을 위하여 방송, 통신, 법률, 경영 등에 대하여 자문이나 고문의 역할을 한 날부터 3년이 경과되지 아니한 사람
6. 「대통령직 인수에 관한 법률」 제6조에 따른 대통령직인수위원회 위원의 신분을 상실한 날부터 3년이 경과되지 아니한 사람

② 제1항제5호에 따른 자문이나 고문의 역할을 한 사람의 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다.

17) 제10조의2(진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 사장 추천) ① 진흥회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 사장으로 추천할 수 없다.

1. 대한민국 국민이 아닌 사람
2. 「정당법」 제22조에 따른 당원 또는 당원의 신분을 상실한 날부터 3년이 경과되지 아니한 사람
3. 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
4. 「공직선거법」 제2조에 따른 선거에 의하여 취임하는 공직에서 퇴직한 날부터 3년이 경과되지 아니한 사람
5. 「공직선거법」 제2조에 따른 대통령선거에서 후보자의 당선을 위하여 방송, 통신, 법률, 경영 등에 대하여 자문이나 고문의 역할을 한 날부터 3년이 경과되지 아니한 사람
6. 「대통령직 인수에 관한 법률」 제6조에 따른 대통령직인수위원회 위원의 신분을 상실한 날부터 3년이 경과되지 아니한 사람

② 제1항제5호에 따른 자문이나 고문의 역할을 한 사람의 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다.

를 이사의 결격사유 뿐 아니라 사장의 결격사유에도 추가함.

- (연임제한) 법 제6조제1항¹⁸⁾은 방문진 이사 및 감사의 임기를 3년으로 규정하면서 연임에 대한 제한은 두지 않고 있고, MBC 사장에 대해서는 별도의 임기규정은 없음

- 한민수·이훈기·조인철·김우영·서영교의원안은 제6조제1항을 개정하여 임원은 한 차례만 연임할 수 있도록 규정함¹⁹⁾.

나. 검토 의견

- 현행법은 임원의 임기와 임원과 사장의 결격사유에 대한 규정은 있으나, 자격요건 등에 관한 사항을 규정하고 있지는 않음.

- 법 제6조제1항²⁰⁾은 임원의 임기를, 제8조²¹⁾는 임원(방문진 이사 및 감사)의 결격사유를, 제10조의2²²⁾는 사장의 결격사유를 규정하고 있음.

18) 제6조(임원) ① 진흥회에는 임원으로 이사장 1명을 포함한 9명의 이사와 감사(監事) 1명을 두며, 임원의 임기는 3년으로 한다. 다만, 보궐임원의 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 한다.

19) 참고로, 황정아·노종면·이해민의원안은 제10조의3 또는 제10조의4를 신설하여 사장의 임기를 3년으로 정하면서, 사장의 임기보장에 대한 내용도 규정하고 있으나 연임을 제한하지는 않음.

20) 제6조(임원) ① 진흥회에는 임원으로 이사장 1명을 포함한 9명의 이사와 감사(監事) 1명을 두며, 임원의 임기는 3년으로 한다. 다만, 보궐임원의 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 한다.

21) 제8조(임원의 결격사유) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 진흥회의 임원이 될 수 없다.

1. 대한민국 국민이 아닌 사람

2. 「정당법」 제22조에 따른 당원 또는 당원의 신분을 상실한 날부터 3년이 경과되지 아니한 사람

3. 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람

4. 「공직선거법」 제2조에 따른 선거에 의하여 취임하는 공직에서 퇴직한 날부터 3년이 경과되지 아니한 사람

5. 「공직선거법」 제2조에 따른 대통령선거에서 후보자의 당선을 위하여 방송, 통신, 법률, 경영 등에 대하여 자문이나 고문의 역할을 한 날부터 3년이 경과되지 아니한 사람

6. 「대통령직 인수에 관한 법률」 제6조에 따른 대통령직인수위원회 위원의 신분을 상실한 날부터 3년이 경과되지 아니한 사람

② 제1항제5호에 따른 자문이나 고문의 역할을 한 사람의 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다.

- 임원의 임기는 3년이며 연임에 대한 제한규정은 없음.
- 임원과 사장의 결격사유로 ①대한민국 국민이 아닌 사람, ② 정당 당원 또는 당원 신분 상실한 날부터 3년이 지나지 않은 사람, ③ 「국가공무원법」 제33조에 따른 공무원 결격사유에 해당하는 사람, ④대통령·국회의원·지방의회의원, 지방자치단체장 선거에 의해 취임하는 공직에서 퇴직한 날부터 3년이 지나지 않은 사람, ⑤대통령선거후보자 당선을 위하여 자문·고문 역할을 한 날부터 3년이 지나지 않은 사람, ⑥대통령직인수위원회 위원 신분 상실한 날부터 3년이 지나지 않은 사람으로 규정하고 있음.

□ 이어나 사장의 자격요건을 신설하고 있는 이훈기·조인철·김우영의원안에 대해서는, 방송·언론 분야 등에 대한 전문지식이나 경력을 갖춘 사람만이 이어나 사장으로 선임될 수 있도록 하는 것으로, 자의적 임명을 방지하고, 선임의 전문성·투명성·정당성에 대한 제고가 가능한 점에서 입법취지에 공감할 수 있음.

22) 제10조의2(진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 사장 추천) ① 진흥회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 사장으로 추천할 수 없다.

1. 대한민국 국민이 아닌 사람
2. 「정당법」 제22조에 따른 당원 또는 당원의 신분을 상실한 날부터 3년이 경과되지 아니한 사람
3. 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
4. 「공직선거법」 제2조에 따른 선거에 의하여 취임하는 공직에서 퇴직한 날부터 3년이 경과되지 아니한 사람
5. 「공직선거법」 제2조에 따른 대통령선거에서 후보자의 당선을 위하여 방송, 통신, 법률, 경영 등에 대하여 자문이나 고문의 역할을 한 날부터 3년이 경과되지 아니한 사람
6. 「대통령직 인수에 관한 법률」 제6조에 따른 대통령직인수위원회 위원의 신분을 상실한 날부터 3년이 경과되지 아니한 사람

② 제1항제5호에 따른 자문이나 고문의 역할을 한 사람의 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다.

□ 다음으로, 이사 결격사유로 ‘KBS, EBS, 종편·보도전문PP에서 퇴직한 날부터 5년이 경과되지 아니한 사람’을 추가하고 있는 이훈기·조인철·김우영의원안은 이사 자격제한 요건을 강화하여 공영방송의 독립성과 공공성을 강화하고자 하는 것으로 그 입법취지에 공감할 수 있음. 김우영의원안은 이를 사장의 결격사유로까지 규정하고 있음.

□ 다만, 결격사유와 관련하여 헌법재판소는 공직에 대한 과도한 제한은 공무담임권 침해가 될 수 있다는 점에서, 공직의 특성과 공익을 고려하되, 과도한 제한이 되지 않도록 신중하게 결정되어야 한다는 것이 일관된 입장으로²³⁾, 공영방송의 독립성 제고와 직업선택의 자유 등에 대한 가치 형량을 통해 적정한 범위나 기준 등을 결정할 필요가 있음.²⁴⁾

□ 다음으로, 임원의 연임을 1회로 제한하는 한민수·이훈기·조인철·김우영·서영교의원안에 대해서는, 연임을 지속해 온 이사의 경우 의사결정의 연속성을 강화하는 장점은 있지만 다양한 전문성을 가진 이사선임을 제한하고 정치적 후견주의를 양산할

23) 이와 관련해, 헌법재판소 최신 결정례를 살펴보면, 과거 3년 이내의 당원 경력을 법관 임용 결격사유로 정한 법원조직법 조항에 대해 공무담임권을 과도하게 제한한다고 판단하여 위헌 결정을 내린 바 있음(헌재 2024.7.18. 선고, 2023헌마460)

24) 참고로, 방문진 이사의 결격사유에 대통령선거 및 인수위에서 자문이나 고문 등의 역할을 한 날부터 3년이 지나지 않은 사람을 추구하는 내용의 「방송문화진흥회법 일부개정법률안」(민형배의원 대표발의, 의안번호 제2200705호)가 우리 위원회 방송통신법안소위에 회부된 상황으로 이와 병합하여 논의할 필요가 있음.

우려가 제기된다는 점에서 그 입법취지에 공감할 수 있음.

2) 신분보장 등(이훈기·황정아·노종면·이해민·김우영·서영교의원안)

가. 주요 내용

○ (사장의 임기보장) 황정아·노종면·이해민의원안은 제10조의3 또는 제10조의4를 신설하면서 MBC 사장의 임기를 3년으로 규정하고, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 임기 중 그 의사에 반하여 해임되지 않는다고 규정하여 사장의 임기보장을 규정하고 있음.

- 사장의 해임사유는 사장·방송사업자 결격사유나 회계부정이나 고의·중과실로 공사 운영에 지장을 초래한 경우, 심신장애로 직무수행이 매우 곤란한 경우 등이며, 다른 안과 달리 이해민의원안은 「방송문화진흥회법」 또는 「방송문화진흥회법」에 따른 명령이나 정관을 위반한 경우를 추가하고 있음.

<황정아·노종면·이해민의원안의 사장 해임사유(안 제10조의3 또는 제10조의4)>

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 제10조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우(사장 결격사유)2. 「방송법」 제13조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우(방송사업자 결격사유)3. 회계부정이나 고의 또는 중대한 과실로 공사의 운영에 지장을 초래한 경우4. 신체적 또는 정신적 장애로 인하여 직무수행이 매우 곤란하게 되거나 불가능한 경우 <p>※ 이해민의원안에서는 아래 사항을 추가하고 있음.</p> <p>(5. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이나 정관을 위반한 경우)</p> |
|---|

- (직무독립과 신분보장) 이훈기·김우영·서영교의원안은 안 제8조의2를 신설하여 방문진 임원과 MBC 및 그 계열사의 사장·임원의 직무상 독립과 신분보장을 규정함.
- 안 제8조의2제1항은 방문진 임원과 MBC 및 그 계열사의 사장·임원이 외부(이훈기의원안) 또는 내·외부(김우영·서영교의원안)로부터 임기 중 직무수행 관련해 외부의 부당한 지시나 간섭을 받지 않는다고 규정하고,
- 안 제8조의2제2항은 방문진 임원과 MBC 및 그 계열사의 사장·임원의 정치활동 관여를 금지함.
- 안 제8조의2제3항은 신분보장에 관한 내용으로 방문진 임원과 MBC 사장이 자격요건 미달, 결격사유 발생 등의 사유를 제외하고는 그 의사에 반하여 면직되지 않는다는 내용을 규정하고 있음.

<이훈기·김우영·서영교의원안의 직무상독립과 신분보장(안 제8조의2)>

구분		이훈기의원안	김우영의원안	서영교의원안
직무상 독립 (제1항)		방문진 임원과 MBC 및 그 계열사의 사장·임원은 외부로부터 부당한 지시·간섭 X	방문진 임원과 MBC 및 그 계열사의 사장·임원은 내·외부로부터 부당한 지시·간섭 X	
정치관여 금지 (제2항)		방문진 임원과 MBC 및 그 계열사 사장·임원의 정치활동 관여 금지		
신분 보장 (제3항)	대상	방문진 임원과 MBC 사장		
	면직 사유	1. 진흥회 이사가 제6조의2 각 호에 따른 자격요건을 상실하는 경우 2. 진흥회 임원이 제8조 제1항에 따른 결격사유에 해당하는 경우 3. MBC 사장이 제10조의2제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 4. 「방송법」 제13조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 5. 회계부정이나 고의 또는 중대한 과실로 인하여 진흥회나 MBC 운영에 지장을 초래한 경우 6. 신체적 또는 정신적 장애로 인하여 직무수행이 매우 곤란하게 되거나 불가능하게 된 경우 7. 이 법 또는 그 밖의 다른 법률에 따른 MBC의 소관 직무와 관련하여 부당한 이득을 취한 경우	1. 제8조 또는 제10조의2에 따른 결격사유에 해당하는 경우 2. 제6조의2에 해당하는 자격요건을 갖추지 못한 것이 확인된 경우 3. 「방송법」 제13조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 4. 진흥회, MBC 또는 그 계열사에 대해 회계부정이나 고의 또는 중대한 과실로 공사의 운영에 지장을 초래한 경우 5. 신체적 또는 정신적 장애로 인하여 직무수행이 매우 곤란하게 되거나 불가능하게 된 경우 6. 이 법 또는 그 밖의 다른 법률에 따른 MBC의 소관 직무와 관련하여 부당한 이득을 취한 경우	1. 제8조 및 제10조의2에 따른 결격사유에 해당하는 경우 2. 장기간 심신장애로 직무를 수행할 수 없게 된 경우

나. 검토 의견

□ 방문진 임원이나 MBC 사장 등에 대한 임기를 보장하고 직무상 독립²⁵⁾ 등을 규정하는 것은 정치적 이해관계 등에서 비롯되는 부당한 해임을 방지하고 독립적이고 합리적인 운영을 강화한다는 점에서 입법취지에 공감할 수 있음.

□ 다만 대통령 재의요구에 따라 최종 부결된 제22대 국회 과방위에서 의결된 방송문화진흥회법 대안은 사장 임기보장에 관한 규정을 포함하고 있었으며, 이에 대해서 대통령 재의요구사유가 제시되었음.

○ 대통령 재의요구에 따르면, 사장 임기보장은 해임사유가 한정되어 문화방송 사장으로서 직무를 수행하기 어려운 다양한 사유를 포괄하지 못하여, 도덕성의 상실이나 법 위반행위 등으로 직무를 수행하기 어려운 경우에도 사장 선임권을 가진 진흥회가 그 책임을 물을 수 없게 하여 결과적으로 진흥회의 사장 선임권을 제약하고 문화방송의 공적 책임 실현에 지장을 초래할 우려가 크다는 것을 사유로 제시하고 있음.

25) 현재 KBS는 방송편성규약 제4조에서 내외부의 부당한 간섭을 배제하는 등 독립성 보장에 대해 규정하고 있음.

「KBS 방송 편성규약」 제4조(독립성의 보장) ① KBS의 모든 구성원은 외부의 정치, 경제, 사회적 이익집단의 압력은 물론 조직 내규가 정한 권한과 책무를 넘어서는 부당한 간섭과 방송종사자의 사적 이익으로부터 방송의 독립성을 지킨다.

② KBS의 사장은 방송과 경영의 최고 책임자로서 외부의 부당한 간섭을 배제하고 방송의 독립을 지킬 책무를 진다.

- 참고로, 유사입법례로 한국투자공사의 사장·이사·감사 등 임원의 신분보장을 규정하는 「한국투자공사법」 제23조가 있음.

< 신분보장 입법례 >

「한국투자공사법」

제15조(임원) 공사에는 사장 1인을 포함한 5인 이내의 이사와 감사 1인을 둔다.

제23조(임원의 신분보장) 임원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 임기 중에 그 의사에 반하여 해임되지 아니한다.

1. 제22조(결격사유)에 해당하게 된 때
2. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이나 정관을 위반한 때
3. 공사의 경영성과의 부진과 관련하여 책임이 있는 임원으로서 운영위원회의 해임의결이 있는 때
4. 심신의 장애로 인하여 직무수행이 매우 곤란하게 된 때

- 한편, 방문진 이사 및 MBC 사장 등의 정치활동 관여를 금지하는 안 제8조의2제2항은 문화방송의 독립성과 공정성 확보를 위해 이사 및 사장의 정치적 중립성을 담보하기 위한 것으로 그 입법취지에 공감할 수 있음.

- 참고로, 헌법재판소는 언론인의 선거운동을 금지한 舊 「공직선거법」에 대하여 “언론인의 선거 개입으로 인한 문제는 언론인으로서의 지위를 이용하거나 그 지위에 기초한 활동을 인해 발생 가능한 것이므로, 언론 매체를 이용하지 아니한 언론인 개인의 선거운동까지 전면적으로 금지할 필요는 없다”는 취지로 판시하였음.²⁶⁾

- 그러나 방문진 이사 및 문화방송의 경영진은 공적 책무를 수행하는 특수한 지위를 가지며, 방송사 전체의 운영과 방향성을 결

26) 2016.6.30. 선고 2013헌가1

정하는 권한을 가지고 있어 개별 언론인보다 더 큰 책임을 지게 된다는 점에서 일반적인 언론인에게 요구되는 법적, 도덕적 기준이 동일하게 적용된다고 보기는 어려운 점이 있고, 문화방송의 공정성과 독립성 확보를 위해 정치활동 제한의 필요성이 요구된다는 점, 현행법은 이미 문화방송의 정치적 독립성을 고려해 결격사유에 정치 활동과 관련된 제한을 두고 있다는 점 등을 고려할 필요가 있음.

- 다만, "정치활동 관여 금지"는 그 범위와 수준에 대한 대강 없이 포괄적으로 규정한다는 점에서 표현의 자유 등 기본권을 과도하게 제한할 수 있고, 김우영·서영교의원안은 제17조 벌칙규정을 신설하여 정치활동에 관여한 사람에 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있어, 헌법상 '명확성의 원칙'에 위반될 소지 등 추가적인 논의가 필요할 것으로 보임.

3) 이사회 회의 비공개사유 축소, 회의록의 작성·보존·공개 등 (김우영·서영교의원안)

가. 주요 내용

- 김우영·서영교의원안은 이사회의 회의공개 의무를 규정하는 제9조제6항제2호를 개정하여, 이사회 비공개 사유 중 명예를 훼손하거나 정당한 이익을 해칠 우려가 있는 대상에서 '방문진 임원,

MBC와 그 계열사, MBC와 그 계열사의 사장·임원'을 제외함.

- 김우영·서영교의원안은 또한 이사회가 회의의 속기록과 녹음 기록 또는 영상녹화기록이 첨부된 회의록을 작성·보존하고, 이사회 홈페이지 등을 통하여 공개하도록 하고 있음.

현행	김우영·서영교의원안
제9조(이사회 구성) ①⑤(생략) ⑥ 이사회 회의는 공개한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 의결로 공개하지 아니할 수 있다. 1. (생략) 2. 공개하면 <u>개인·법인 및 단체의 명예를 훼손하거나 정당한 이익을 해칠 우려가 있다고 인정되는 경우</u> 3. (생략) <u><신설></u> <u><신설></u>	제9조(이사회 설치 및 운영) ①~⑦ (생략) ⑥ -----. -----. 1. (현행과 같음) 2. -----임원, 진흥회가 최다출자자인 방송사업자와 그 계열회사 관계에 있는 다른 방송사업자 및 진흥회가 최다출자자인 방송사업자와 그 계열회사 관계에 있는 다른 방송사업자의 사장·임원을 제외한 개인, 법인·단체----- 3. (현행과 같음) ⑦ 이사회는 회의의 속기록과 녹음기록 또는 영상녹화기록이 첨부된 회의록을 작성·보존하여야 하고, 회의록은 이사회 홈페이지 등을 통하여 공개하여야 한다. ⑧ 제6항 단서에 따라 이사회가 공개하지 아니하기로 의결한 회의의 회의록은 공개하지 아니한다. 다만, 비공개 사유가 소멸되거나 공익상 필요하다고 인정되는 경우에는 이사의 의결로 공개할 수 있다.

나. 검토 의견

□ 제19대 국회에서 법률 개정(2014.6.3.)을 통해 공영방송 이사회 회의의 공개원칙을 규정하였으나, 회의록 작성 기준이 없고 비공개 인정사유가 포괄적이므로 실효성이 부족하다는 지적이 있음.²⁷⁾

○ 법 제9조제6항²⁸⁾은 이사회 회의 공개원칙을 규정하면서, 개인·법인 및 단체의 명예를 훼손하거나 정당한 이익을 해칠 우려가 있다고 인정되는 경우 등에는 비공개할 수 있도록 하고 있음. 참고로 방문진 이사회는 안건상정 후 심사에 앞서 회의 공개여부를 결정하는 식으로 결정하고 있음.

○ 이사회 회의록과 관련된 명문의 규정은 없으며 방문진은 2017년 10월부터 자율적으로 공개 안건에 한해 이사회의 속기록을 작성하여 홈페이지²⁹⁾에 공개하고 있음. 그전까지는 발언자의 이름을 공개하지 않고 회의에 나온 내용만 정리하는 형식의 기록방식을 유지하기도 하였음.³⁰⁾

27) 방송통신위원회 방송미래발전위원회, 「방송미래발전위원회 정책 제안서」, p.43, 2018.8.

28) 제13조(이사회 설치 및 운영)

⑧ 이사회의 회의는 공개한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 의결로 공개하지 아니할 수 있다.

1. 다른 법령에 따라 비밀로 분류되거나 공개가 제한된 내용이 포함되어 있는 경우
2. 공개하면 개인·법인 및 단체의 명예를 훼손하거나 정당한 이익을 해칠 우려가 있다고 인정되는 경우
3. 감사·인사관리 등에 관한 사항으로 공개하면 공정한 업무수행에 현저한 지장을 초래할 우려가 있는 경우

29) <https://www.fbc.or.kr/dataopen/dataopeninfo/list?code=1>

30) 미디어오늘(장슬기), 「KBS·MBC·EBS 이사회 홈페이지에 있는데 연합뉴스에만 없는 것」, 2022.6.14.

□ 개정안은 이사회 회의 공개를 강화하고 회의록 작성·보존·공개 의무를 규정하려는 것으로, 이사회 운영의 투명성을 제고하고 국민의 알 권리를 신장시키는 것은 문화방송의 투명한 방송정책 운영과 책임행정 구현에 기여할 것으로 입법취지에 공감할 수 있음.

○ 김우영·서영교의원안은 방문진 이사회 회의 비공개 사유 중 “공개하면 개인·법인 및 단체의 명예를 훼손하거나 정당한 이익을 해칠 우려가 있다고 인정되는 경우”의 범위를 축소하여, 회의 공개를 확대하고자 하고자 하는 취지임.

○ 또한, 김우영·서영교의원안은 방문진 이사회가 회의록을 속기 및 녹음 등의 방식으로 작성하여 공개하도록 하고, 이사회 의결로 회의 및 회의록을 비공개할 수 있도록 하되, 비공개 사유가 소멸되는 경우 이사회 의결로 회의록을 공개할 수 있도록 하여 이사회 운영의 투명성을 제고하고자 함.

□ 이에 대해 방문진은 별다른 의견은 없음. 다만, KBS 이사회 운영에 대해서 동일하게 규정하는 「방송법」 일부개정안이 우리 위원회에 회부된 상태로, KBS는 공사, 이사 및 집행기관에게 헌법상 인격권 등이 있고, 개인과 비교하여 차별할 특별한 이유를 찾을 수 없다는 점에서, 이사 및 집행기관의 헌법상 권리침해 가능성이 배제할 수 없다는 입장으로, 이와 같은 반론이 방문진 이사회 운영에 있어서도 동일하게 적용될 수 있을 것으로 보임.

<이사회 비공개 사유 제외 관련 KBS 의견>

- 법인도 명예훼손 등의 피해자가 될 수 있다는 게 법원의 확립된 입장이고, 이사 및 집행기관도 자연인으로서 헌법상 인격권 등이 있으므로, 개인과 비교하여 이사 및 집행기관을 차별할 별다른 이유를 찾을 수 없음. 명예를 훼손하거나 정당한 이익을 해칠 우려가 있음에도 이사회 회의를 공개할 경우, 이사 및 집행기관의 헌법상 권리침해 가능성을 배제할 수 없음.

□ 참고로, 회의록의 공개와 관련하여 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」이나 「사립학교법」 등에서는 비공개대상이 되는 개인의 이익과 관련한 부분에 있어서, 이어나 임원 등을 특정하여 제외하는 규정을 두고 있지는 않으며, 개인 등의 이익에 반해 공개하는 경우에도 공익이나 권리구제의 필요성이 인정되는 경우에 한하여 공개할 수 있도록 규정하고 있음.

<「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 상 비공개사유>

- 제9조(비공개 대상 정보)** ① 공공기관이 보유·관리하는 정보는 공개 대상이 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보는 공개하지 아니할 수 있다.
1. 다른 법률 또는 법률에서 위임한 명령(국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙·대통령령 및 조례로 한정한다)에 따라 비밀이나 비공개 사항으로 규정된 정보
 2. 국가안전보장·국방·통일·외교관계 등에 관한 사항으로서 공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보
 3. 공개될 경우 국민의 생명·신체 및 재산의 보호에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 정보
 4. 진행 중인 재판에 관련된 정보와 범죄의 예방, 수사, 공소의 제기 및 유지, 형의 집행, 교정(矯正), 보안처분에 관한 사항으로서 공개될 경우 그 직무수행을 현저히 곤란하게 하거나 형사피고인의 공정한 재판을 받을 권리를 침해한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보
 5. 감사·감독·검사·시험·규제·입찰계약·기술개발·인사관리에 관한 사항이나 의사결정 과정 또는 내부검토 과정에 있는 사항 등으로서 공개될 경우 업무

의 공정한 수행이나 연구·개발에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보. 다만, 의사결정 과정 또는 내부검토 과정을 이유로 비공개할 경우에는 제13조제5항에 따라 통지를 할 때 의사결정 과정 또는 내부검토 과정의 단계 및 종료 예정일을 함께 안내하여야 하며, 의사결정 과정 및 내부검토 과정이 종료되면 제10조에 따른 청구인에게 이를 통지하여야 한다.

6. 해당 정보에 포함되어 있는 성명·주민등록번호 등 「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보로서 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음 각 목에 열거한 사항은 제외한다.

가. 법령에서 정하는 바에 따라 열람할 수 있는 정보

나. 공공기관이 공표를 목적으로 작성하거나 취득한 정보로서 사생활의 비밀 또는 자유를 부당하게 침해하지 아니하는 정보

다. 공공기관이 작성하거나 취득한 정보로서 공개하는 것이 공익이나 개인의 권리 구제를 위하여 필요하다고 인정되는 정보

라. 직무를 수행한 공무원의 성명·직위

마. 공개하는 것이 공익을 위하여 필요한 경우로서 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체가 업무의 일부를 위탁 또는 위촉한 개인의 성명·직업

7. 법인·단체 또는 개인(이하 “법인등”이라 한다)의 경영상·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인등의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음 각 목에 열거한 정보는 제외한다.

가. 사업활동에 의하여 발생하는 위해(危害)로부터 사람의 생명·신체 또는 건강을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보

나. 위법·부당한 사업활동으로부터 국민의 재산 또는 생활을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보

8. 공개될 경우 부동산 투기, 매점매석 등으로 특정인에게 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있다고 인정되는 정보

< 「사립학교법」 상 비공개사유 >

제18조의2(회의록의 작성 및 공개 등)

④ 회의록은 공개하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 사항에 대해서는 이사회 회의 의결로 공개하지 아니할 수 있다.

「사립학교법 시행령」

제8조의2(이사회 회의록의 비공개 대상) ①법 제18조의2제4항에서 “대통령령이 정하는 사항”이라 함은 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 회의록에 기재되어 있는 이름·주민등록번호 등 개인의 신상에 관한 사항으로서 공개될 경우 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 사항. 다만, 다음 각 목의 개인에 관한 정보는 그러하지 아니하다.

가. 법령이 정하는 바에 따라 열람할 수 있는 사항
나. 학교법인이 공표를 목적으로 작성하거나 취득한 정보로서 개인의 사생활의 비밀과 자유를 부당하게 침해하지 아니하는 사항
다. 학교법인이 작성하거나 취득한 정보로서 공개하는 것이 공익 또는 개인의 권리구제를 위하여 필요하다고 인정되는 사항
라. 직무를 수행한 임·직원의 성명 및 직위
마. 공익을 위하여 공개가 필요한 경우로서 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체로부터 업무의 일부를 위탁받았거나 위촉받은 개인의 성명 및 직업
2. 그 밖에 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제4호·제5호·제7호 및 제8호에 준하는 사항으로서 당해 학교법인과 직접 관련되어 이사회가 의결한 사항
② 학교법인은 제1항 각 호의 사항이 기간의 경과 등으로 인하여 비공개의 필요성이 없어진 경우에는 당해 사항을 공개대상으로 하여야 한다.

4) 직원 임명동의제: 노종면의원안 제10조의4

가. 주요 내용

- 노종면의원안은 제10조의4를 신설하면서 일부 직원에 대해서는 직원들의 동의를 얻어 사장이 임명하도록 하고 있으며, 그 구체적인 대상은 단체협약에 따르도록 하고 있음.

현 행	노종면의원안
<신 설>	제10조의4(진 흥 회가 최 다 출 자 자 인 방 송 사 업 자 직 원 의 임 면) ① 진 흥 회가 최 다 출 자 자 인 방 송 사 업 자 직 원 의 임 면 은 방 송 사 업 자 의 정 관 으 로 정 하 는 바 에 따 라 진 흥 회가 최 다 출 자 자 인 방 송 사 업 자 의 사 장 이 임 면 한 다. ② 일 부 직 원 은 제 1 항 에 따 른 직 원 들 의 동 의 를 얻 어 사 장 이 임 명 한 다. 이 경 우, 동 의 가 필 요 한 직 원 의 규 모 와 내 용 은 「노 동 조 합 및 노 동 관 계 조 정 법」 제 29 조 에 따 라 체 결 한 단 체 협 약 에 따 른 다.

나. 검토 의견

- MBC는 ‘단체협약’에 따라 뉴스룸국장, 디지털뉴스룸국장, 뉴스영상국장, 콘텐츠전략국장, 제작국장 중 라디오국장 및 시사교양국장 등 6개 직위를 대상으로 임명동의제를 시행하고 있으며, 투표권자는 해당국에 소속된 직원 및 계약직 전체로 두고 있음.
- 개정안은 단체협약에 따라 규정되는 일부 직원에 대해서는 직원들의 동의를 얻어 임명하도록 하고 있어 기존에 MBC에서 운영하였던 임명동의제를 법제화하려는 것으로, 종사자의 의견 반영을 통해 경영자 등의 부당한 압력을 반영하고 제작의 자율성과 독립성을 제고하고자 하는 입법취지에 공감할 수 있음.
- 다만, 개정안은 MBC 뿐 아니라 KBS, EBS에서도 임명동의제를 법적으로 제도화하려 하고 있는데, 이와 관련해 KBS는 임명동의제에 대해 위법소지가 있고 도입으로 인해 분쟁이 발생할 우려 등으로 부정적인 입장임.

<임명동의제 도입 관련 KBS 의견>

- 1) 법원은 언론사에서 직원에 대한 임명 동의가 문제된 사건에서 임명에 관해서는 사용자에게 폭넓은 재량권이 인정되고, 임명 동의는 인사권을 박탈하는 정도에 이르는 것이어서 부당하거나 사용자의 인사권 내지 경영권의 본질을 침해할 정도로 제한함으로써 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하여 무효인지 여부에 대해서 다툼의 여지가 있다고 판단함(서울중앙지방법원 2015 카합80516 결정, 서울서부지방법원 2024카합50154 결정).
- 2) 위법 소지가 있는 ‘직원에 대한 임명 동의 제도’가 도입될 경우, 관련 분쟁이 발생하거나 오히려 단체협약 체결을 제약할 수 있음.

VI. 벌칙: 김우영·서영교의원안 제17조

가. 주요 내용

- ☐ 김우영·서영교의원안은 제17조를 신설하여, 정치활동 관여, 정당한 사유 없이 이사회 회의(록)을 비공개한 자에 대해 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있으며, 김우영의원안은 추가적으로 부당한 지시나 간섭을 한 사람도 벌칙대상으로 규정함.

김우영의원안	서영교의원안
제17조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제8조의2제1항을 위반하여 부당한	제17조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제8조의2제2항을 위반하여 정치활

김우영의원안	서영교의원안
지시나 간섭을 한 사람 2. 제8조의2제2항을 위반하여 정치활동에 관여한 사람 3. 제9조제6항을 위반하여 회의를 공개하지 아니한 사람 4. 제9조제7항을 위반하여 회의록을 공개하지 아니한 사람	동을 한 사람 2. 제9조제6항을 위반하여 회의를 공개하지 아니한 사람 3. 제9조제7항을 위반하여 회의록을 공개하지 아니한 사람

나. 검토 의견

□ 현행법에 벌칙규정은 없고 「방송법」에는 법상 의무위반에 대해 1년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금에 처하도록 규정함.

○ 「방송법」에 따라 벌칙대상이 되는 경우는 방송편성규약을 제정하지 않은 경우, 소유규제 및 외국자본 지분 제한 위반에 대한 시정명령을 위반한 경우, 허위 기타 부정한 방법으로 변경인·허가를 얻은 경우와 변경인·허가를 해태한 경우, 최다액 출자자 변경승인 관련 시정명령을 위반한 경우임.

「방송법」 제106조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원이하의 벌금에 처한다. 1. 제4조제4항의 규정에 위반하여 방송편성규약을 제정하지 아니하거나 공포하지 아니한 자 2. 제8조제13항에 따른 시정명령을 위반한 자 3. 제14조제6항에 따른 시정명령을 위반한 자
--

4. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제15조제1항에 따른 변경허가를 받거나 변경승인을 얻거나 변경등록을 한 자
 5. 제15조제1항에 따른 변경허가를 받지 아니하거나 변경승인을 얻지 아니하거나 변경등록을 하지 아니한 자
 6. 제15조의2제3항의 규정에 따른 시정명령을 위반한 자
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
1. 삭제
 2. 제100조제1항에 따른 방송통신위원회의 제재조치명령을 이행하지 아니한 자

□ 김우영·서영교의원안은 방문진 이사회의 회의(록) 비공개, 방문진 임원, MBC와 그 계열사 사장 및 임원 중 정치활동에 참여한 자 등에 대해 1년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금에 처하도록 하여, 법률의 실효성을 확보하고자 하는 것으로 그 입법취지에 공감할 수 있음.

<김우영·서영교의원안의 별칙 신설내용>

- 다음 사항에 대해 1년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금에 처함.
1. (비공개사유 외) 방문진 이사회 회의를 공개하지 아니한 자
 2. (비공개사유 외) 방문진 이사회 회의록을 공개하지 아니한 자
 3. 방문진 임원, MBC와 그 계열사 사장·임원 중 정치활동에 참여한 자
- ※ 아래는 김우영의원안만 규정함
- (4. 방문진 임원과 MBC 및 그 계열사의 사장·임원에 대해 직무수행과 관련해 부당한 지시나 간섭을 한 자)

□ 다만, 별칙은 신체의 자유를 제한하거나 재산을 침해할 수 있는 근거가 된다는 점에서, 법률의 실효성을 확보할 수 있는 다

른 제재수단의 활용 가능성이나 죄형법정주의의 원칙에 따라 명확성의 원칙을 준수하는지, 다른 법률 등에서 동일하거나 유사한 의무위반행위에 대한 처벌이 어느 정도인지 등을 충분히 고려하여 검토할 필요성이 있음.

- 첫째, 회의나 회의록에 대해 정당한 사유 없이 비공개한 경우에 대해 벌칙규정을 두고 있는 입법례를 찾아보기 어려움. 가령 공공기관이나 사립학교 이사회의 회의 공개원칙을 규정하고 있는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」, 「사립학교법」 등의 경우에서도 직접적인 벌칙규정은 두고 있지 않다는 점에서 위반행위의 가벌성의 정도에 비추어 적절한 것인지 고려할 필요가 있음.
- 둘째, 죄형법정주의 원칙에서 파생되는 “명확성의 원칙”은 법률이 처벌하고자 하는 행위가 무엇인지 누구나 예견할 수 있어야 함을 요구함. 따라서 벌칙규정을 둘 경우 의무위반행위의 내용과 태양 등 처벌 대상 위반행위 등을 명확하게 규정하여야 하는데, 정치활동에 참여한 자, 직무수행과 관련해 부당한 지시나 간섭을 한 자 등은 그 내용이 불명확한 점이 있다는 점에서 이에 대해 검토할 필요가 있음.

문 의 처
02)6788-5226